Tema 5

Provisión de puestos de trabajo en la función pública. Los deberes y derechos de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna.

Referencias Legislativas

- *Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.*
- *Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.*
- *Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.*
- *Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.*

Guion-resumen

1. Provisión de puestos de trabajo

1.1. Sistemas de provisión: procedimientos
1.2. Sistema normal: el concurso
1.3. Sistema de libre designación
1.4. Reasignación de efectivos
1.5. Redistribución de efectivos
1.6. Adscripción provisional
1.7. Comisiones de servicio
1.8. Provisión de puestos de trabajo: otros supuestos
1.9. Permutas

2. Derechos generales de los funcionarios públicos

2.1. Derechos individuales
2.2. Derechos individuales ejercidos colectivamente

3. Derecho a la jornada de trabajo, vacaciones, licencias y permisos

3.1. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos
3.2. Vacaciones
3.3. Licencias
3.4. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o sexual y para víctimas de terrorismo y sus familiares directos
3.5. Permisos de los funcionarios públicos
3.6. Otros permisos de los funcionarios de las Administraciones del Estado
3.7. Reducciones de jornada

4. Deberes. Código de conducta

4.1. Principios éticos
4.2. Principios de conducta

5. Derecho de representación. Negociación colectiva

6. Promoción profesional

6.1. Carrera profesional y promoción interna de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público
6.2. Promoción interna
6.3. El grado personal
6.4. Garantía del nivel del puesto de trabajo

Ideas clave

1. Provisión de puestos de trabajo

1.1. Sistemas de provisión: procedimientos

Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveen de acuerdo con los procedimientos de concurso, que es el sistema normal de provisión, o de libre designación, de conformidad con lo que determinen las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus funciones; sin perjuicio de que, como veremos en este mismo tema, existen otras formas de provisión.

En particular, cuando las necesidades de servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse mediante redistribución de efectivos o por reasignación de efectivos.

Y, por último, temporalmente, podrán ser cubiertos mediante comisión de servicios y adscripción provisional.

Las diligencias de cese y toma de posesión deberán ser comunicadas al Registro Central de Personal dentro de los tres días hábiles siguientes a su formalización.

1.2. Sistema normal: el concurso

1.2.1. Las convocatorias: aspectos generales

El procedimiento de concurso (como el de libre designación) se rige por la respectiva convocatoria (respetando esta los preceptos recogidos en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en las normas específicas que le resulten aplicables).

En las convocatorias de los concursos deberán incluirse, en todo caso, los siguientes datos y circunstancias:

— Previsión, en su caso, de memorias o entrevistas (concurso específico).

— Denominación, nivel y localización de los puestos convocados.

— Requisitos indispensables para su desempeño.

— Méritos a valorar, y baremo con arreglo al cual se puntuarán los mismos.

— Puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas.

— Composición de la Comisión de Valoración.

Las convocatorias y las resoluciones, tanto de las plazas convocadas por concurso como por libre designación, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y, si se estima necesario para garantizar su adecuada difusión y conocimiento por los posibles interesados, en otros Boletines o Diarios Oficiales.

1.2.2. Órganos competentes

— **Bases de la convocatoria**: son autorizadas por la Secretaría de Estado competente en materia de función pública, a iniciativa de los Departamentos Ministeriales.

— **Convocatoria y resolución**: cada Ministerio (en la actualidad, según el art. 63.n) LRJSP, es competencia del Subsecretario) procederá a la convocatoria y resolución de los concursos para la provisión de puestos adscritos al Departamento, sus Organismos Autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

— **Concursos a puestos adscritos a los subgrupos C2 y C1**: la coordinación de estos concursos corresponde al Ministerio competente en materia de función pública, que podrá en su caso, convocar concursos unitarios para cubrir los referidos puestos en los distintos Departamentos ministeriales, en cuyo caso son resueltos por Orden del Ministro con competencias en función pública.

1.2.3. Requisitos y condiciones de participación

Pueden participar los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa (excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión), siempre y cuando:

— Reúnan las condiciones y requisitos de la convocatoria, sin limitación por razón del Ministerio o localidad de destino (salvo aquellos concursos en los que, en aplicación de un plan de empleo, se reserven puestos para funcionarios de ciertas áreas, sectores o departamentos) a la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes de participación, con independencia del momento en que se presenten estas.

— Hayan permanecido en el puesto de destino anterior definitivo un mínimo de dos años, si bien existen ciertos supuestos en que no será necesario esperar a ese mínimo de permanencia: en el ámbito de una Secretaría de Estado, o de un Departamento ministerial en defecto de aquella; en el supuesto de remoción del puesto de trabajo por causas sobrevenidas derivadas de una alteración del puesto a través de la relación de puestos de trabajo o por falta de capacidad para su desempeño que no comporte inhibición; en casos de cese del puesto obtenido por libre designación; o en supuestos de supresión del puesto de trabajo.

Cabe tener en cuenta que a los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración, y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará el tiempo de servicios prestado en dicho puesto de trabajo en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos de computar los dos años para poder participar en un concurso.

En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso para un mismo municipio dos funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en ese concurso



en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicionada, deberán acreditarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la solicitud del otro funcionario.

Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio competente en materia de función pública de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos o Escalas.

1.2.4. Presentación de solicitudes

Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante y contendrán, caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia de estos.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

1.2.5. Méritos valorables en los concursos

En los concursos deberán valorarse los **méritos adecuados a las características de los puestos** ofertados:

— Los méritos específicos, teniendo en cuanta que solo podrán valorarse los adecuados a las características de cada puesto, lo cual se determinará en las respectivas convocatorias.

— El grado personal consolidado, que se valorará en todo caso en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del Cuerpo o Escala correspondiente y, cuando así se determine en la convocatoria, en relación con el nivel de los puestos de trabajo ofrecidos.

— La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos convocados conforme se determine en la convocatoria, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel y, alternativa o simultáneamente, en atención a la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponde el convocado y la similitud entre el contenido técnico y especialización de los puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos, pudiendo valorarse también las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos anteriormente desempeñados.

— Los cursos de formación y perfeccionamiento que se incluyan expresamente en la convocatoria, teniendo en cuenta que deberán versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo.

— La antigüedad, que se valorará por años de servicios, computándose a estos efectos los años reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario. No se

computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. El correspondiente baremo puede diferenciar la puntuación en atención a los Cuerpos o Escalas en que se hayan desempeñado los servicios.

La puntuación por cada uno de los conceptos mencionados anteriormente no puede ser superior al 40%, ni inferior al 10% de la puntuación máxima total.

En caso de empate, se acudirá, para dirimirlo, al orden de los méritos establecidos anteriormente (méritos específicos, grado personal, trabajo, cursos, antigüedad). De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa, y en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.

Las bases de cada convocatoria establecerán una **puntuación** que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas **para la antigüedad** para los siguientes supuestos:

— El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda desde municipio distinto.

— El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención del menor.

— El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consaguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar. La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos.

Aunque el TREBEP también incluye a los efectos señalados en los apartados anteriores a quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos fijados en el art. 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas, hay que tener en cuenta que las disposiciones contenidas en el Título V Capítulo III del TREBEP no entrarán en vigor en la Administración del Estado en tanto no se apruebe la correspondiente Ley de Función Pública, tal y como indica la Disposición Final Cuarta de esta norma, motivo por el cual en la actualidad no se incluyen estos supuestos en las convocatorias de los distintos concursos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de las instancias y se acreditarán documentalmente con la presentación de la solicitud de participación.

En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También se valorará el disfrute del permiso de paternidad.

1.2.6. Especialidad de los concursos específicos

Los concursos pueden ser ordinarios y específicos. En este último caso, constarán de dos fases, valorándose en la segunda los méritos específicos adecuados a las características de los puestos de trabajo.

Este concurso específico o concurso en dos fases tiene que venir determinado así en la convocatoria en razón de la naturaleza del puesto a cubrir. La convocatoria reflejará asimismo la puntuación máxima y mínima de cada una de las dos fases.

Valoración de la segunda fase	*Elaboración de memoria*	Consistirá en un análisis de las tareas del puesto, y de los requisitos necesarios para su desempeño a juicio del candidato.
	Celebración de entrevista	Versará sobre los méritos específicos adecuados a las características del puesto, de acuerdo con lo previsto en la convocatoria, y si es el caso sobre la memoria.

La puntuación será obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas. La propuesta de resolución debe recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuación, sumados los resultados finales de las dos fases.

1.2.7. Resolución

El plazo de resolución será de dos meses desde el día siguiente al de finalización de presentación de instancias, salvo que, en supuestos excepcionales, la propia convocatoria establezca otro distinto.

La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas en el procedimiento, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos.

1.2.8. Cese y toma de posesión

A) Plazo

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio activo.

B) Cómputo

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial del Estado. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

C) Prórroga del cese

El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse a la unidad a que haya sido destinado el funcionario.

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado competente en materia de función pública podrá aplazar la fecha del cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.

D) Prórroga de incorporación

El Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte días hábiles, si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

E) Otras normas

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

A todos los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio activo, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria.

1.2.9. Destinos

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Las solicitudes de destino una vez terminado el plazo de presentación de instancias son vinculantes. Los destinos adjudicados se consideran de carácter voluntario, y en consecuencia no generan derecho a indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

ADAMS

1.2.10. Remoción del puesto de trabajo

Se puede definir una remoción como la separación de un funcionario de un puesto de trabajo obtenido mediante concurso, a consecuencia de causas sobrevenidas derivadas de:

— Alteración en el contenido del puesto.

— Falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente que no comporte inhibición.

La propuesta motivada de remoción será formulada por el titular del centro directivo o por el Delegado del Gobierno y se notificará al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, formule las alegaciones y aporte los documentos que estime pertinentes.

La propuesta definitiva se pondrá de manifiesto a la Junta de Personal correspondiente al centro donde presta servicio el funcionario afectado, que emitirá su parecer en el plazo de diez días hábiles.

Recibido el parecer de la Junta de Personal, o transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se produjera modificación de la propuesta se dará nueva audiencia al interesado por el mismo plazo. Finalmente, la autoridad que efectuó el nombramiento resolverá. La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será motivada y notificada al interesado en el plazo de diez días hábiles y comportará, en su caso, el cese del funcionario en el puesto de trabajo.

A los funcionarios removidos se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala, en el mismo municipio, no inferior en más de dos niveles al de su grado personal, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese y de acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio competente en materia de función pública.

1.2.11. Comisiones de valoración

Las Comisiones de Valoración están constituidas como mínimo por cuatro miembros designados por la autoridad convocante. De estos miembros, uno al menos será designado a propuesta del Centro directivo al que corresponda la administración de personal. Si se trata de concurso específico, otro al menos será designado a propuesta del Centro directivo del puesto convocado.

Puede designarse, además, un miembro en representación de la Secretaría de Estado competente en materia de función pública.

Las Organizaciones Sindicales podrán formar parte de las Comisiones de Valoración. Su número no podrá ser igual o superior al de miembros designados a propuesta de la Administración.

La representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de

composición equilibrada de ambos sexos. Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.

Los miembros de una Comisión de Valoración deben cumplir con los siguientes requisitos:

— Si se trata de un concurso ordinario, deben pertenecer a un Grupo o Subgrupo de titulación igual o superior al de los puestos convocados.

— Si se trata de un concurso específico, deben pertenecer a un Grupo o Subgrupo de titulación igual o superior al de los puestos convocados y además, poseer un grado personal o desempeñar un puesto de nivel igual o superior a los convocados.

Los Presidentes y Secretarios, titulares y suplentes, serán nombrados por la autoridad convocante de entre los miembros designados por la Administración.

Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos en calidad de asesores que actuarán con voz pero sin voto.

Según establece el art. 79.1 del TREBEP, la valoración de los méritos se realiza por órganos colegiados de carácter técnico, cuya composición responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

1.2.12. Concurso unitario abierto y permanente

Conforme a lo dispuesto en el art. 111 del Real Decreto-ley 6/2023, la Secretaría de Estado de Función Pública, en colaboración con los departamentos ministeriales y organismos públicos, convocará concursos unitarios, de carácter abierto y permanente, en los que se podrán incluir puestos de trabajo vacantes adscritos a los mismos, con la finalidad de fomentar una mayor ocupación de las plazas de necesaria cobertura y de favorecer una movilidad ordenada y coordinada.

EL CONCURSO	
CONCEPTO	Sistema normal de provisión de puestos de trabajo en el que se tienen únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria.
CONVOCATORIAS	1. **¿Quién autoriza la convocatoria de un concurso?** Secretaría de Estado competente en materia de función pública (a iniciativa de los Departamentos Ministeriales). 2. **Contenido mínimo de las convocatorias:** • Denominación, nivel y localización de las plazas convocadas. • Requisitos indispensables para su desempeño. • Méritos puntuables y baremo de puntuación. • Puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas. • Composición de las Comisiones de Valoración. • Previsión de memorias y/o entrevistas (si se trata de un concurso específico). 3. **¿Quién tiene la competencia para efectuar la convocatoria de un concurso?:** • Subsecretario en el que estén los puestos a cubrir. • Subsecretario competente en materia de función pública, cuando se trate de concursos unitarios para los Subgrupos C1 y C2. 4. **¿Dónde se publica la convocatoria?** En el BOE y, si se estima necesario para garantizar su adecuada difusión y conocimiento por los posibles interesados, en otros Boletines o Diarios Oficiales.
REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR	1. **¿Desde qué situación administrativa se puede participar en un concurso?** Desde cualquier situación administrativa (salvo suspensión firme). 2. **¿Pueden existir limitaciones en la participación por razón de Ministerio o Localidad?** No, pero existen excepciones en aplicación de medidas contenidas en un Plan de Empleo. 3. **¿Qué antigüedad se exige para poder participar en un concurso?** Haber permanecido en el puesto de destino anterior definitivo un mínimo de 2 años. Excepciones: • En el ámbito de una Secretaría de Estado (o en su defecto Departamento Ministerial). • Supresión de puesto de trabajo. • Remoción de un puesto de trabajo. • Los funcionarios que accedan por promoción interna y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo de procedencia a efectos del período mínimo exigido para poder concursar. 4. **Participación condicionada**: en el supuesto de estar interesados en las vacantes para una misma localidad dos funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar su petición, por razones de convivencia familiar a que ambos obtengan el mencionado destino, adjuntando cada uno fotocopia de la otra petición.
PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS	1. **¿Cuál es el plazo de presentación de instancias?** 15 días hábiles desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE. 2. **Consideraciones a tener en cuenta en el momento de presentar la instancia:** • Se indicará el orden de preferencia cuando sean varios los destinos solicitados. • Los méritos se acreditarán con la instancia. • Se valorarán a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias.

VALORACIÓN DE MÉRITOS	1. **¿Cuáles son los méritos que se podrán valorar en un concurso?:** • **Méritos específicos que se determinen en la convocatoria.** • **Grado personal** (En función de su posición en el intervalo de niveles del Cuerpo correspondiente, y en relación con el nivel de los puestos de trabajo convocados). • **Trabajos realizados** (Deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos convocados conforme determine la convocatoria, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel y, alternativa o simultáneamente, en atención a la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponde el convocado y la similitud entre el contenido, pudiendo valorarse también las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos anteriormente desempeñados). • **Cursos de formación y perfeccionamiento** (Aquellos que se establezcan en la convocatoria, y que estén relacionados con las funciones del puesto convocado)**.** • **Antigüedad:** - Se valora por años de servicio. - Computan los servicios previos a la adquisición de la condición de funcionario. - No se computan los servicios prestados simultáneamente. - Se pueden establecer baremos en función del Cuerpo en donde se prestaron los servicios. 2. **¿Qué puntuación puede suponer cada bloque de méritos sobre la puntuación máxima total?:** No podrá exceder en ningún caso del 40% de la puntuación máxima total, ni ser inferior al 10% de la misma. 3. **Méritos adicionales puntuables en un concurso si así lo prevé la convocatoria:** las convocatorias establecerán una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad para los siguientes supuestos: • Destino previo del cónyuge funcionario. • Cuidado de hijos hasta que cumplan 12 años. • Cuidado de familiar, hasta el segundo grado inclusive de consaguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida. 4. La **evaluación del desempeño positiva** de cada período evaluado se tendrá en cuenta en la valoración del mérito de experiencia en los procesos de selección y provisión y para su aplicación en la progresión en los tramos de la carrera profesional horizontal.
COMISIÓN DE VALORACIÓN	1. **Número de miembros:** como mínimo 4 miembros (Presidente y Secretario serán nombrados de entre los representantes designados por la Administración). 2. **¿Quién designa a sus miembros?** La autoridad convocante. 3. **Participación de las organizaciones sindicales:** habrá representantes de la Administración y de las Organizaciones Sindicales, pero el número de estos últimos no podrá ser igual o superior al de miembros propuestos por la Administración. 4. **Requisitos para poder ser miembro de una Comisión de Valoración:** • **Concurso ordinario:** funcionarios de un grupo o subgrupo igual o superior al del puesto convocado. • **Concurso específico:** funcionarios de un grupo o subgrupo igual o superior al del puesto convocado, y además, poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los convocados. 5. **Características de la propuesta de resolución:** las propuestas de las Comisiones de Valoración tienen carácter vinculante. 6. **Pueden incorporarse asesores?** Sí, pero actuarán con voz pero sin voto.

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO *(motivada)*	1. **¿Cuál es el plazo para resolver un concurso?** 2 meses desde el día siguiente al de finalización de presentación de instancias (salvo que la convocatoria establezca otro). 2. **¿Dónde se publica la resolución?** En el BOE. 3. **¿Quién tiene la competencia para resolver?** El órgano convocante.
CESE Y TOMA DE POSESIÓN	1. **¿Cuál es el plazo para efectuar el cese en el anterior destino?:** 3 días hábiles desde el siguiente a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial del Estado. Se puede diferir el cese a iniciativa de la Administración: • Hasta 20 días hábiles (Subsecretario). • Hasta 3 meses (Secretaría de Estado competente en función pública, a propuesta del Departamento). 2. **¿Cuál es el plazo para efectuar la toma de posesión del nuevo puesto?:** • No supone cambio de residencia: 3 días hábiles desde el siguiente al cese. • Si supone cambio de residencia: 1 mes desde el siguiente al cese, se puede prorrogar la toma de posesión hasta 20 días hábiles (Subsecretario). 3. **Particularidades de los plazos de cese y toma de posesión:** • El cómputo de los plazos posesorios se inician cuando terminen los permisos o licencias que fuesen concedidas a los funcionarios. • Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será siempre de un mes, y se computará desde la publicación de la resolución del concurso en el BOE (ya no es necesario efectuar el cese). • Las solicitudes son vinculantes y los puestos obtenidos irrenunciables, salvo que durante el plazo de toma de posesión se obtenga otro por convocatoria pública. • Los destinos tienen carácter voluntario (no generan derecho a indemnización). • El plazo de toma de posesión de considera servicio activo a todos los efectos, (salvo excepciones como en el supuesto de reingreso desde excedencia voluntaria).
REMOCIÓN *(La resolución pone fin a la vía administrativa, y será motivada)*	1. **Concepto:** separación de un funcionario de un puesto obtenido por concurso, por causas sobrevenidas derivadas de: • Alteración del contenido del puesto de trabajo, realizada a través de las RPT. • Falta de capacidad que no comporte inhibición. 2. **Procedimiento a seguir para efectuar una remoción:** • Se formula propuesta inicial por el titular del centro directivo o Delegado del Gobierno. • Audiencia al funcionario (10 días hábiles). • Se formula la propuesta definitiva. 3. **¿Quién resuelve un proceso de remoción?** La autoridad que efectuó el nombramiento. 4. **Consecuencias que genera una remoción:** • Cese en el puesto anterior. • Se le otorga un puesto provisional en el mismo Cuerpo, mismo Municipio, no inferior en más de 2 niveles su grado personal (efectos desde el día siguiente al cese).

Tipos de concursos	**Concursos ordinarios**	Se valoran en una **única fase**, en la que se tendrán en cuenta **exclusivamente los méritos** que se determinen en la convocatoria.
	Concursos específicos	1. **Los concursos específicos se realizan o valoran en dos fases:** • **Primera fase:** únicamente se computan los méritos. • **Segunda fase:** se valora a través de una memoria y/o entrevista. 2. **Conceptos:** • **Memoria:** consistirá en un análisis de las tareas del puesto, y de los requisitos necesarios para su desempeño a juicio del candidato. • **Entrevista:** versará sobre los méritos específicos adecuados a las características del puesto, y si es el caso, sobre la memoria (pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados). 3. **Criterios de valoración:** media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro de la Comisión, desechándose la máxima y la mínima (o en su caso una de las que aparezca repetida como tales).
	Concurso unitario y abierto permanente	La Secretaría de Estado de Función Pública, en colaboración con los departamentos ministeriales y organismos públicos, convocará concursos unitarios, de carácter abierto y permanente, en los que se podrán incluir puestos de trabajo vacantes adscritos a los mismos, con la finalidad de fomentar una mayor ocupación de las plazas de necesaria cobertura y de favorecer una movilidad ordenada y coordinada.

1.3. Sistema de libre designación

1.3.1. Puestos a cubrir por el sistema de libre designación

— Subdirectores Generales: Servicios Centrales.

— Delegados y Directores territoriales, provinciales o Comisionados: Servicios Periféricos.

— Secretarías de Altos Cargos de la Administración.

— Aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece que también se cubrirán por este sistema los puestos de Directores Insulares y Subdelegados del Gobierno.

Además, es de destacar que en el caso de los Subdirectores Generales y asimilados (Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares), tras el Real Decreto-Ley 6/2023, se les aplican las especialidades que, respecto al sistema de libre designación, se prevén para el personal directivo público profesional.

1.3.2. Convocatoria

La facultad de proveer los puestos de libre designación corresponde a los Ministros de los Departamentos de los que dependan, a los Secretarios de Estado en el ámbito de sus competencias y a los Subsecretarios, cuando se trate

de cubrir puestos de Subdirectores Generales. El resto del personal de libre designación es competencia del Subsecretario del Departamento (o del Delegado del Gobierno en el caso de los Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares).

La designación se realizará previa convocatoria pública a través del Boletín Oficial del Estado, y en dicha convocatoria se reflejarán las siguientes circunstancias:

— Descripción del puesto.

— Requisitos para su desempeño contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo.

— Podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas.

Además, en el caso concreto del personal directivo público profesional, se exigirá la justificación por escrito de la idoneidad del candidato en los términos que actualmente se exponen en la Orden TDF 379/2024.

1.3.3. Presentación de solicitudes

Las solicitudes se dirigirán, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria en el BOE, al órgano convocante.

Sin embargo, en procesos de libre designación de personal directivo público profesional, el plazo será de diez días naturales desde el siguiente a la publicación de la correspondiente convocatoria en el BOE.

1.3.4. Informes preceptivos

— Del titular del centro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir.

— Del Delegado del Gobierno, cuando los nombramientos se refieran a los Directores de los Servicios Periféricos de ámbito regional o provincial.

— Del Departamento en que esté destinado el funcionario, si es distinto del Departamento del puesto a cubrir. En este caso el informe ha de ser favorable; si es desfavorable, solo podrá realizarse el nombramiento previa autorización del Secretario de Estado competente en materia de función pública. De no emitirse informe en plazo de 15 días naturales, se considerará favorable.

— Cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga puestos en exclusiva se precisará el informe favorable del Ministro al que esté adscrito el Cuerpo o Escala.

No obstante, no se precisan tales informes en el caso de libre designación de personal directivo público profesional, conforme a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto-Ley 6/2023.

1.3.5. Nombramientos

La facultad de proveer los puestos por libre designación corresponde a los Ministros de los Departamentos o Secretarios de Estado en el ámbito de sus competencias y a los Subsecretarios cuando se trata de cubrir puestos de Subdirectores Generales. El resto del personal de libre designación es nombrado por el Subsecretario del Departamento.

Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.

1.3.6. Toma de posesión

El régimen de cese y toma de posesión del nuevo destino será el mismo que el establecido en los concursos.

1.3.7. Cese en el desempeño de un puesto por libre designación

Los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán ser cesados con carácter discrecional. La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla.

Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal (aunque conservando, como mínimo, el complemento de destino de un puesto de trabajo acorde a su grado consolidado) en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese y de acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio competente en materia de función pública.

1.3.8. Particularidades en el caso del personal directivo público personal

En el caso de procesos de libre designación de personal directivo público profesional, además de destacar la existencia de una duración máxima en cuanto a su nombramiento de cinco años renovables por períodos idénticos, hay que precisar, en cuanto el cese, que corresponderá al mismo órgano competente para su nombramiento y que se producirá por la concurrencia de alguna de las siguientes causas, que deberán ser motivadas:

a) Por finalización del plazo máximo de su nombramiento.

b) A petición propia.

c) Por la existencia de una evaluación negativa de su gestión, según las normas que desarrollen su evaluación.

d) Por supresión o modificación del puesto, con motivo de una reorganización administrativa.

e) Como consecuencia de la separación del servicio o despido disciplinario.

f) Por pérdida de alguno de los requisitos para la designación previstos en la convocatoria.

g) De forma excepcional, por pérdida de la confianza.

<table>
<tr><th colspan="3">LIBRE DESIGNACIÓN</th></tr>
<tr><td>CONCEPTO</td><td colspan="2">Sistema de provisión de algunos puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en la Relación de Puestos de Trabajo, en que el nombramiento tiene carácter discrecional. Ejemplos:
• Servicios Centrales: Subdirectores Generales.
• Servicios Periféricos: Delegados y Directores Territoriales, Provinciales y Comisionados.
• Secretarías de Altos Cargos de la Administración.</td></tr>
<tr><td>CONVOCATORIA</td><td colspan="2">1. ¿Quién tiene la competencia para efectuar la convocatoria de un sistema de libre designación?:
• Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios: puestos de Subdirector General.
• Subsecretarios: resto de los puestos.
2. ¿Dónde se publica la convocatoria? En el BOE.
3. Contenido de la convocatoria:
• Descripción del puesto.
• Requisitos exigidos para su desempeño.
• Podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones.</td></tr>
<tr><td>SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN</td><td colspan="2">1. ¿Cuál es el plazo de presentación de instancias? 15 días hábiles desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE.
2. ¿A quién se dirigirán las solicitudes? Al órgano convocante.</td></tr>
<tr><td>NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN</td><td colspan="2">1. ¿Quién tiene la competencia para efectuar los nombramientos o resolver un sistema de libre designación?:
• Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios: puestos de Subdirector General.
• Subsecretarios: pesto de los puestos.
2. ¿Cuál es el plazo del que dispone la Administración para resolver? Máximo 1 mes desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes (prorrogable hasta 1 mes más).
3. ¿Dónde se publica la resolución?: En el BOE.
La resolución será motivada.</td></tr>
<tr><td>TOMA DE POSESIÓN</td><td>IGUAL QUE EL CONCURSO</td><td>1. Plazo para cesar: 3 días hábiles.
2. Plazo para efectuar la toma de posesión:
• Misma residencia: 3 días hábiles.
• Distinta residencia: 1 mes.
Todas las excepciones y prórrogas existentes en el concurso son igualmente válidas para el sistema de libre designación.</td></tr>
<tr><td>CESE</td><td colspan="2">• Carácter discrecional.
• Tras el cese en el puesto de libre designación, a los funcionarios se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto de trabajo en el mismo municipio (salvo cuando se trate de funcionarios destinados en el extranjero), y no inferior en más de dos niveles a su grado personal (efectos desde el día siguiente al cese).</td></tr>
</table>

1.4. Reasignación de efectivos

Los funcionarios cuyo puesto sea objeto de supresión como consecuencia de un Plan de Empleo podrán ser destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos. La adscripción al puesto adjudicado mediante reasignación tendrá carácter definitivo.

1.4.1. Fases

La reasignación de efectivos podrá producirse en alguna de las siguientes fases:

— **Primera fase.** La reasignación será efectuada por el Subsecretario del Departamento Ministerial donde estuviera destinado el funcionario, en el ámbito del mismo y de los Organismos adscritos, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la supresión del puesto. Tendrá carácter obligatorio para puestos en el mismo municipio y voluntario para puestos que radiquen en distinto municipio, que serán en ambos casos de similares características, funciones y retribuciones. Durante esta fase se percibirán las retribuciones del puesto de trabajo suprimido que desempeñaban con anterioridad.

— **Segunda fase.** Si en la fase de reasignación ministerial los funcionarios no obtienen puesto en el Ministerio donde estuvieran destinados, podrán ser reasignados por la Secretaría de Estado competente en materia de función pública, en el plazo máximo de tres meses, a puestos de otros Ministerios y sus Organismos adscritos, percibiendo durante esta segunda fase las retribuciones del puesto de trabajo suprimido que desempeñaban con anterioridad. Tendrá carácter obligatorio para puestos en el mismo municipio y voluntario para puestos en distinto municipio, que serán en ambos casos de similares características, funciones y retribuciones.

— **Tercera fase.** Los funcionarios que, tras las anteriores fases de reasignación, no hayan obtenido puesto, se adscribirán al Ministerio competente en materia de función pública a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, siendo declarados en la situación de expectativa de destino. Podrán ser reasignados por la Secretaría de Estado competente en materia de función pública a puestos de similares características de otros Ministerios y sus Organismos adscritos, teniendo carácter obligatorio cuando estén situados en la misma provincia y con carácter voluntario cuando radiquen en distinta provincia. La reasignación en esta última fase conllevará el reingreso al servicio activo.

Durante las dos primeras fases podrán encomendarse a los funcionarios afectados tareas adecuadas al Cuerpo o Escala de pertenencia.

Se entiende como puestos de similares características los que guarden semejanzas en su forma de provisión y retribuciones con respecto al que venían desempeñando.



1.4.2. Indemnizaciones

Los funcionarios que como consecuencia de una reasignación vean modificado su municipio de residencia tendrán derecho, sin perjuicio de otras ayudas que puedan establecerse en los Planes de Empleo, a una indemnización que comprenderá:

— Gastos de viaje, incluidos los de sus familiares.

— Tres dietas para el titular y cada miembro de la familia que efectivamente se trasladen.

— Pago de los gastos de traslado de muebles y enseres.

— Cuando se produzca cambio de provincia o isla: indemnización de tres mensualidades de la totalidad de las retribuciones, excluido el complemento de productividad.

1.4.3. Criterios y órgano competente

La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con las **aptitudes, formación, experiencia y antigüedad**, que se concretarán en los mismos.

La reasignación de efectivos de funcionarios de la Administración del Estado en otras Administraciones Públicas se acordará por la Secretaría de Estado competente en materia de función pública en los términos que establezcan los convenios que, a tal efecto, puedan suscribirse con ellas.

REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS			
	1ª FASE	2ª FASE	3ª FASE
DEPENDENCIA	Ministerio donde estaba destinado el funcionario.	Ministerio donde estaba destinado el funcionario.	Ministerio competente en materia de función pública.
ÓRGANO COMPETENTE	El Subsecretario del Ministerio donde estaba destinado el funcionario.	Secretaría de Estado competente en función pública.	Secretaría de Estado competente en función pública.
DURACIÓN	**6** meses.	**3** meses.	**1** año.
¿EN QUÉ MINISTERIO?	En el **mismo** Ministerio.	En **cualquier** Ministerio.	En **cualquier** Ministerio.
¿EN QUÉ ÁMBITO TERRITORIAL?	• Obligatorio: puestos en el **mismo municipio.** • Voluntario: puestos en **distinto municipio.**	• Obligatorio: puestos en el **mismo municipio.** • Voluntario: puestos en **distinto municipio.**	• Obligatorio: puestos en la **misma provincia.** • Voluntario: puestos en **distinta provincia.**

Reasignación de efectivos			
	1ª Fase	2ª Fase	3ª Fase
Retribuciones	Retribuciones del puesto que desempeñaban.	Retribuciones del puesto que desempeñaban.	• Retribuciones **básicas**. • **100% del complemento de destino** del grado personal o del nivel del puesto que desempeñaba. • **50% del complemento específico** del anterior puesto.
Tareas	Podrán encomendársele tareas adecuadas a su Cuerpo o Escala.	Podrán encomendársele tareas adecuadas a su Cuerpo o Escala.	Vendrán obligados a: - Participar en concursos adecuados a su Cuerpo, Escala o Categoría en la provincia. - Participar en los cursos de capacitación a que se les convoque.
Situación administrativa	Servicio activo.	Servicio activo.	Expectativa de destino.

Cabe tener en cuenta que durante las dos primeras fases de la reasignación de efectivos el funcionario podrá solicitar la excedencia voluntaria incentivada, que le podrá ser concedida por la Secretaría de Estado de Función Pública. Asimismo, durante la situación de expectativa de destino, ya en la tercera y última fase de reasignación, el funcionario tendrá derecho a la mencionada excedencia voluntaria incentivada.

Transcurrido el año en expectativa de destino sin que se le haya asignado al funcionario un puesto de trabajo, o si durante dicha situación administrativa incumple la obligación de participar en los concursos o cursos a que se le convoque, la Secretaría de Estado de Función Pública lo declarará en situación administrativa de excedencia forzosa procedente de expectativa de destino.

1.5. Redistribución de efectivos

1.5.1. Requisitos para poder efectuar una redistribución de efectivos

— Que existan necesidades de servicio.

— Que la redistribución se efectúe entre puestos no singularizados:

  • Del mismo complemento de destino.

  • Del mismo complemento específico.

- Del mismo sistema de provisión.
- Del mismo municipio.

Son puestos no singularizados aquellos que no se individualizan o distinguen de los restantes puestos de trabajo en las correspondientes relaciones.

— Que se lleve a cabo mediante resolución motivada.

Las Administraciones podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades del servicio, a unidades, departamentos u organismos públicos distintos a los de destino, respetando sus retribuciones, condiciones de trabajo y provincia e isla de destino y modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares (cuando el nuevo destino implique cambio municipio de residencia, los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones fijadas para los traslados forzosos en territorio nacional). Ello no obsta para que la redistribución de efectivos se siga manteniendo como un sistema de provisión por necesidades del servicio que se puede llevar a cabo dentro del mismo municipio.

1.5.2. Efectos de una redistribución

El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución de efectivos tendrá carácter definitivo, iniciándose el cómputo de los dos años de antigüedad necesaria para participar en un concurso de traslados desde la fecha en que se accedió con tal carácter al puesto que se desempeñaba en el momento de la redistribución.

1.5.3. Órganos competentes para autorizar una redistribución de efectivos

EN EL ÁMBITO DE UN ORGANISMO AUTÓNOMO O ENTIDAD GESTORA		Presidente o Director.
EN EL ÁMBITO DEL MISMO DEPARTAMENTO		Subsecretarios.
SI HAY CAMBIO DE DEPARTAMENTO MINISTERIAL	**Servicios Centrales**	Secretaría de Estado competente en función pública.
	Servicios Periféricos	Delegados del Gobierno.

1.6. Adscripción provisional

Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional únicamente en los siguientes supuestos:

— Como forma alternativa de reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tienen reserva de puesto de trabajo.

— Cese en un puesto obtenido por libre designación.

— Supresión del puesto de trabajo.

— Remoción de un puesto obtenido por concurso.

La adscripción con carácter provisional exige la existencia de puesto vacante dotado presupuestariamente.

Cuando la adscripción provisional opera como forma de reingreso al servicio activo desde una situación que no comporta reserva de puesto, conforme al art. 62.2 del Real Decreto 364/1995 el puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año, y el funcionario tendrá obligación de participar en la convocatoria, solicitando el puesto que ocupa provisionalmente. Si no obtuviese destino definitivo, quedará a disposición del Subsecretario, del Director del Organismo, o del Delegado del Gobierno, que le atribuirán el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala.

Cuando la adscripción provisional opera en los demás casos (remoción, cese o supresión del puesto) conforme a lo dispuesto en el art. 72.2 del Real Decreto 364/1995, los puestos de trabajo cubiertos mediante adscripción provisional se convocarán para su cobertura con carácter definitivo por los sistemas previstos en la relación de puestos de trabajo (por lo tanto, no menciona plazo alguno para ello); y los funcionarios que los desempeñen tendrán la obligación de participar en las correspondientes convocatorias.

Corresponde conceder el reingreso al servicio activo con carácter provisional:

— Al Departamento ministerial al que está adscrito el Cuerpo o Escala de pertenencia del funcionario.

— A la Dirección General de la Función Pública respecto a los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio competente en materia de función pública.

Los titulares de puestos de trabajo que se supriman en las relaciones o catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario, hasta que sean nombrados para desempeñar otros puestos de trabajo y durante un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha en que surtió efectos económicos la citada supresión, continuarán percibiendo con el carácter de a cuenta de lo que les corresponda por el nuevo puesto de trabajo, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido sin que proceda reintegro alguno en el caso de que las cantidades percibidas fueran superiores.

1.7. Comisiones de servicio

1.7.1. Supuesto de urgente e inaplazable necesidad

Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios de carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la Relación de Puestos de Trabajo.

Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, y serán acordadas por los siguientes órganos:

ADAMS

— La Secretaría de Estado competente en materia de función pública, cuando la comisión suponga cambio de Departamento ministerial y se efectúe en el ámbito de los servicios centrales, o en el de los servicios periféricos si se produce fuera del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y, en ambos casos, previo informe del Departamento de procedencia.

— Los Subsecretarios, en el ámbito de su correspondiente Departamento ministerial, así como entre el Departamento y sus Organismos autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras.

— Los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, respecto de los funcionarios destinados en ellos.

— Los Delegados del Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se produzcan entre servicios de distintos Departamentos, previo informe del Departamento de procedencia.

Podrán acordarse también comisiones de servicios de carácter forzoso. Cuando, celebrado concurso para la provisión de una vacante, esta se declare desierta y sea urgente para el servicio su provisión, podrá destinarse con carácter forzoso al funcionario que preste servicios en el mismo Departamento, incluidos sus Organismos autónomos, o Entidad Gestora de la Seguridad Social, en el municipio más próximo o con mejores facilidades de desplazamiento y que tenga menores cargas familiares y, en igualdad de condiciones, al de menor antigüedad.

Si la comisión no implica cambio de residencia del funcionario, el cese y la toma de posesión deberán producirse en el plazo de tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios; si implica cambio de residencia, el plazo será de ocho días en las comisiones de carácter voluntario y de treinta en las de carácter forzoso.

El puesto de trabajo cubierto temporalmente será incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que proceda.

A los funcionarios en comisión de servicios se les reserva el puesto de trabajo, y percibirán la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas en que figuren dotados los puestos de trabajo que realmente desempeñen.

1.7.2. Misiones de cooperación internacional

Podrán acordarse por los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales comisiones de servicios de funcionarios destinados en los mismos para participar, por tiempo que salvo casos excepcionales no será superior a seis meses, en programas o misiones de cooperación internacional al servicio de Organizaciones internacionales, Entidades o Gobiernos extranjeros, siempre que conste el interés de la Administración, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la participación del funcionario en dichas misiones.

Por tanto, en caso de acordarse una misión de cooperación internacional de hasta seis meses, el funcionario se mantiene, con la comisión de servicios autorizada, en la situación administrativa de servicio activo; sin embargo, de autorizarse por un tiempo superior a seis meses, pasará a la situación administrativa de servicios especiales.

La resolución que acuerde la comisión de servicios determinará, en función de los términos de la cooperación a realizar, si se percibe la retribución correspondiente al puesto de origen o la del puesto a desempeñar.

1.7.3. Atribución temporal de funciones por razones coyunturales

En casos excepcionales, los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales podrán atribuir a los funcionarios el desempeño temporal en comisión de servicios de funciones especiales que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, o para la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñen con carácter permanente los puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas.

En tal supuesto continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, sin perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio a que tengan derecho, en su caso.

1.7.4. Comisiones en Comunidades Autónomas

A petición de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Departamentos ministeriales podrán autorizar comisiones de servicios con carácter voluntario de hasta dos años de duración a los funcionarios que presten servicio en aquellos. En este supuesto la plaza desempeñada temporalmente no tendrá por qué ser incluida en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda.

Comisiones de servicio		
Supuesto	**Duración**	**Retribuciones**
Cubrir una vacante en caso de urgente e inaplazable necesidad *(carácter voluntario o forzoso)*	**Un año prorrogable por otro más** *(si continúa vacante por no ser cubierta con carácter definitivo).*	Las del puesto que desempeñan en comisión de servicio.
Participar en misiones de cooperación internacional	**No superior a 6 meses** *(salvo casos excepcionales).*	La resolución por la que se autoriza la comisión determinará si percibe: • Las de su verdadero puesto. • Las del puesto que desempeña en comisión.

Razones coyunturales que conllevan la realización de servicios de apoyo *(atribución temporal de funciones)*	**El tiempo indispensable** *(no aparece regulado).*	Las de su verdadero puesto de trabajo.
Prestar servicios temporalmente en las Comunidades Autónomas	Hasta un máximo de **2 años.**	Las del puesto que desempeñan en comisión en la CC.AA.

1.8. Provisión de puestos de trabajo: otros supuestos

1.8.1. Provisión de puestos de trabajo en Comunidades Autónomas

A) Convocatorias de Comunidades Autónomas

Los funcionarios de la Administración del Estado podrán obtener destino en las Administraciones de las Comunidades Autónomas, mediante la participación en concursos para la provisión de puestos de trabajo o por el sistema de libre designación.

En el primer caso (concurso), será necesario que el funcionario haya permanecido dos años en el puesto de destino desde el que participa. En el segundo (libre designación), se requerirá el informe favorable del Departamento donde preste servicios. De no emitirse dicho informe en el plazo de quince días, este se considerará favorable.

En ambos casos, cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga reservados puestos de trabajo en exclusiva se precisará el informe favorable del Ministerio al que esté adscrito el Cuerpo o Escala.

B) Convocatorias de la Administración del Estado

El Ministro competente en materia de función pública podrá convocar, a propuesta de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, concursos para la provisión de puestos de trabajo de las mismas, previo informe de los Departamentos a los que figuren adscritos los Cuerpos o Escalas cuyos miembros puedan participar en aquellos.

Los requisitos, méritos y baremos de estos concursos se fijarán previo acuerdo con dichas Administraciones y se acomodarán a la normativa propia de las mismas.

Los funcionarios seleccionados, una vez tomen posesión de su nuevo puesto de trabajo, respecto al Estado, pasarán a la situación administrativa de servicio en otras Administraciones públicas (servicio en Comunidades Autónomas, en la terminología utilizada por el Real Decreto 365/1995) y sus retribuciones serán abonadas por la Comunidad Autónoma de que se trate.

1.8.2. Movilidad por razones de salud o de rehabilitación

Previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge, o los hijos a su cargo, se podrá adscribir a los funcionarios a puestos de trabajo de distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad. En todo caso, se requerirá el informe previo del servicio médico oficial legalmente establecido. Si los motivos de salud o de rehabilitación concurren directamente en el funcionario solicitante, será preceptivo el informe del Servicio de prevención de riesgos laborales del departamento u organismo donde preste sus servicios.

La adscripción estará condicionada a que exista puesto vacante, dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y que sea de necesaria provisión. El funcionario deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.

La adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en el nuevo puesto, salvo en los supuestos excepcionales previstos para poder participar en un concurso sin la antigüedad requerida.

El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia.

Serán competentes para resolver los mismos órganos que son competentes para autorizar una comisión de servicios por razones de urgente e inaplazable necesidad.

1.8.3. Movilidad por razón de violencia de género y violencia sexual

Establece el art. 82 del TREBEP que las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la Administración pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género o con la violencia sexual, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

- **Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género (RD 364/1995)**

La funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios podrá solicitar el traslado a un puesto de trabajo en distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad.

En dicha solicitud se indicará la localidad o localidades a las que solicita el traslado, debiendo ir acompañada de copia de la orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.

Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente adjudicará un puesto propio de su cuerpo o escala, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, dotado presupuestariamente, que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. La funcionaria deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo[1].

La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en su nuevo puesto, salvo en los supuestos excepcionales previstos para poder participar en un concurso sin la antigüedad requerida o en el caso de que la funcionaria se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de nuevo de violencia de género y así se acredite en la forma señalada en los párrafos anteriores o si así se requiere para recibir la asistencia social integral. Estos traslados, cuando impliquen cambio de residencia, tendrán la consideración de forzosos.

El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia de la funcionaria, o de un mes si comporta cambio de residencia.

Serán competentes para resolver los mismos órganos que son competentes para autorizar una comisión de servicios por razones de urgente e inaplazable necesidad.

1.8.4. Movilidad por razón de violencia terrorista

Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del art. 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la Comunidad Autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.

---

[1] En la actualidad, conforme al art. 82 del TREBEP, no se exige que el nuevo puesto de trabajo sea de necesaria provisión. Aunque en el Estado, conforme a la Disposición Final 4ª del TREBEP, su Título V Capítulo III no entrará en vigor hasta que se dicte la ley de función pública que desarrolle el TREBEP, este aspecto concreto ya es exigible conforme a la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaria General de Administraciones Públicas.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

1.8.5. Movilidad por cambio de adscripción de puesto de trabajo

Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social podrán disponer la adscripción de los puestos de trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares de los mismos a otras unidades o centros.

Si la adscripción supusiera cambio de municipio, solamente podrá llevarse a cabo con la conformidad de los titulares de los puestos.

Cuando la adscripción suponga cambio de Departamento Ministerial podrá llevarse a efecto por el Ministerio competente en materia de función pública, en las condiciones establecidas en los párrafos anteriores.

En el marco de los Planes de Empleo podrá promoverse la celebración de concursos de provisión de puestos de trabajo dirigidos a cubrir plazas vacantes en centros y organismos identificados como deficitarios, para funcionarios procedentes de áreas consideradas como excedentarias. La obtención de una plaza en dichos concursos conlleva la supresión del puesto de origen u otro del mismo nivel de complemento de destino y complemento específico en la Relación de Puestos de Trabajo del centro u organismo de origen.

1.8.6. Movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas

Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante Convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración.

La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad.

Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo

obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.

En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino.

1.9. Permutas

En la Administración del Estado las permutas se regulan en el art. 62 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero.

Aunque no se consideran como un sistema de provisión propiamente dicho, sino más bien un derecho de los trabajadores, podrán autorizarse excepcionalmente permutas de destinos entre funcionarios en activo, si se cumplen las siguientes circunstancias:

— Que los puestos sean de igual naturaleza y de idéntica forma de provisión.

— Que los permutantes cuenten con un número de años de servicio que no difiera entre sí en más de cinco.

— Que se emita informe previo de los Jefes de los solicitantes o de los Subsecretarios respectivos.

En el plazo de 10 años, a partir de la concesión de una permuta, no podrá autorizarse otra a cualquiera de los interesados. No podrá autorizarse permuta entre funcionarios cuando a alguno de ellos le falten menos de diez años para cumplir la edad de jubilación forzosa. Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a la fecha en que tengan lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes.

Son órganos competentes para autorizar una permuta:

— Los Subsecretarios, cuando la permuta se produzca en el ámbito de un Departamento Ministerial.

— El Vicepresidente de la Comisión Superior de Personal, cuando la permuta se produzca entre funcionarios de distintos Departamentos Ministeriales (en la actualidad, dado que el Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, ya no contempla dicha vicepresidencia, esta competencia corresponde a la Dirección General con competencias en Función Pública).

2. Derechos generales de los funcionarios públicos

2.1. Derechos individuales

Según el art. 14 TREBEP, los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral.

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

k) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización,

así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

l) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

m) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

n) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

o) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

p) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación.

q) A la libre asociación profesional.

r) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Asimismo, en el Estado, el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley Articulada de Funcionarios Civiles de Estado determina que se garantiza el derecho a asistencia social que el Estado facilitará a sus funcionarios "fomentando la construcción de viviendas, residencias de verano, instalaciones deportivas, instituciones educativas y sociales, cooperativas y recreativas y cuanto contribuya al mejoramiento de su nivel de vida, condiciones de trabajo y formación profesional y social".

Los funcionarios que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus deberes podrán ser premiados, entre otras, con las siguientes recompensas:

— Mención honorífica.

— Premios en metálico.

— Condecoraciones y honores.

2.2. Derechos individuales ejercidos colectivamente

Según el art. 15 TREBEP, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

a) A la libertad sindical.

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. Se constituyen como órganos de representación de los funcionarios públicos: Delegados de Personal (en Unidades Electorales de 6 a 49 funcionarios) y las Juntas de Personal (en Unidades Electorales con censo mínimo de 50 funcionarios).

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

e) Al de reunión.

3. Derecho a la jornada de trabajo, vacaciones, licencias y permisos

3.1. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos.

La jornada de trabajo podrá ser **a tiempo completo** o **a tiempo parcial**.

Las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a su cargo a hijos e hijas menores de doce años, así como de los empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

3.1.1. Jornada general

Según establece la **Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública**, la duración de la jornada general será de **37 horas y media semanales de trabajo efectivo** de promedio en cómputo anual, equivalente a **mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales**.

La distribución de la jornada semanal se realizará:

a) **Jornada de mañana.** El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a 14:30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7:00 y las 9:00 de lunes a viernes y entre las 14:30 y las 18:00 de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y las 15:30 horas los viernes.

b) **Jornada de mañana y tarde.** El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves, con una interrupción para la comida que no computará como trabajo efectivo y que será como mínimo de media hora, y de 9:00 a 14:30 los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado en oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial. El resto de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y media o las cuarenta horas semanales, según

el régimen de dedicación, se realizará en horario flexible entre las 7:00 y las 9:00 horas, de lunes a viernes, y entre las 17:00 y las 18:00 horas, de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y las 15:30 horas los viernes.

c) **Jornada de tarde.** El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 15:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 13:00 y las 15:00 horas, así como entre las 20:30 y las 22:00 horas.

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa por un periodo de 30 minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios que preferentemente podrá efectuarse entre las 10:00 y las 12:30 horas, en el caso de las jornadas de mañana, mañana y tarde y especial dedicación; y entre las 16:30 y las 19:00 horas, en el caso de la jornada de tarde.

3.1.2. Jornada en régimen de especial dedicación

La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación será de 40 horas semanales, sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio.

3.1.3. Jornada reducida por interés particular

En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea igual o inferior al 28 podrá solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75% de sus retribuciones.

No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación, salvo que se autorice el previo pase al régimen de dedicación ordinaria con la consiguiente exclusión, en su caso, del complemento de productividad que se percibiera por aquel régimen.

3.1.4. Jornadas y horarios especiales

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 30.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en las oficinas de información y atención al público y en las de asistencia en materia de registros que se determinen en el calendario laboral correspondiente, el horario de apertura será ininterrumpido de 9:00 a 17:30 horas, de lunes a viernes, y de 9:00 a 14:00 horas los sábados, salvo que el calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito, determine otros horarios. El personal que preste servicios en dichas oficinas deberá cumplir el horario establecido con carácter general, con las adaptaciones indispensables para la cobertura del servicio en la tarde de los viernes y en la mañana de los sábados.

3.1.5. Medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral

Se podrán adoptar medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, en el marco de las necesidades del servicio, en los siguientes supuestos:

a) Los empleados o empleadas públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos o hijas menores de 12 años, personas sujetas a tutela o acogimiento menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que tengan establecido. Este derecho podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.

b) Los empleados o empleadas públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.

c) Cuando las medidas de flexibilidad horaria reconocidas en los dos apartados anteriores, se refieran a descendientes o personas sujetas a tutela o acogimiento menores de 12 años, si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá instar su ejercicio simultáneo. No obstante, en el supuesto de que ambos progenitores presten servicios en el mismo órgano o entidad, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

d) Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de recursos humanos podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.

e) Los empleados o empleadas públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

f) Los empleados o empleadas públicos que tengan hijos o hijas con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o social.

g) Los empleados o empleadas públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar una adaptación progresiva de su jornada de

ADAMS

trabajo ordinaria. La Administración podrá conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la persona o evite situaciones de especial dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25% de la duración de la jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma, considerándose como tiempo de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la documentación que aporte la persona interesada para acreditar la existencia de esta situación, y la Administración deberá resolver sobre la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para comprobar la procedencia de esta adaptación, la Administración podrá recabar los informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de cualesquiera otros órganos que considere oportuno sobre el tratamiento recibido o las actividades de rehabilitación que le hayan sido prescritas.

h) Los empleados o empleadas públicos podrán disponer de una bolsa de horas de hasta un 5% de la jornada anual de cada empleado o empleada, para los casos de cuidado de hijos o hijas menores de edad y menores sujetos a tutela o acogimiento; y para la atención de personas mayores y personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.

La utilización de las horas tendrá carácter recuperable en un plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se haga uso de la bolsa de horas, debiendo cumplir con el total de la jornada anual correspondiente.

Las horas recuperadas no se volverán a incorporar en ningún caso al saldo de horas por utilizar de la bolsa total de horas de que se dispone durante ese año natural.

3.2. Vacaciones

3.2.1. Duración

De acuerdo con el art. 50 TREBEP, los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

A estos efectos, los sábados no serán considerados días hábiles, salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa.

3.2.2. Días adicionales

Según lo dispuesto en la Disposición adicional 14ª del TREBEP, cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos.

Siendo así, en el Estado tal posibilidad se ha implementado en la Resolución de la Secretaría de Estado de 28 de febrero de 2019, de modo que cuando el funcionario haya completado unos años de antigüedad en la Administración, tendrá derecho a los siguientes días de vacaciones anuales:

— Quince años de servicio: 23 días hábiles.

— Veinte años de servicio: 24 días hábiles.

— Veinticinco años de servicio: 25 días hábiles.

— Treinta o más años de servicio: 26 días hábiles.

Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los correspondientes años de servicio.

3.2.3. Período de disfrute

Se disfrutarán por los empleados públicos de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente, en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos.

Además, la Resolución de la Secretaría de Estado de 28 de febrero de 2019 señala los siguientes extremos en cuanto al disfrute de las vacaciones:

1º Los sábados se consideran inhábiles.

2º Las ausencias por enfermedad, accidente, permisos o licencias por estudios (no se incluye la licencia por asuntos propios) tienen la consideración de tiempo de servicio.

3º En cuanto al disfrute dispone las siguientes particularidades:

— Previa autorización.

— Dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente.

— Deberá llevarse a cabo en periodos mínimos de 5 días consecutivos (si las necesidades de servicio lo permiten se puede solicitar hasta 5 días por año de disfrute independiente)

— Al menos la mitad deberán disfrutarse entre el 16 de junio y el 15 de septiembre (salvo que el calendario laboral determine otra cosa).

— Si los permisos por nacimiento, lactancia, IT, riesgo durante embarazo o lactancia, impide iniciar o sobreviene durante disfrute, las vacaciones se podrán disfrutar aunque haya terminado el año natural (por lo tanto las vacaciones se interrumpen), siempre que no transcurran 18 meses desde que finaliza el año en que se originan (en otro tipo de licencias o permisos, iniciado el disfrute de vacaciones, no se interrumpe el período vacacional).

— Cuando se prevea el cierre por inactividad estacional, las vacaciones coincidirán con el cierre.

— Los órganos competentes para conceder permisos y vacaciones procurarán que los empleados con menores de 12 años tengan preferencia en la elección de periodos de vacaciones.

3.2.4. Relación disfrute de las vacaciones-maternidad-lactancia

Cuando las situaciones de permiso de nacimiento, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas.

No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.

3.3. Licencias

— **Por estudios sobre la función pública**

- Se percibe sueldo y, en su caso, prestaciones familiares por hijo a cargo.
- Serán concedidas cuando lo permita el normal funcionamiento de los servicios.
- Se exige informe previo favorable del superior jerárquico.

— **Para funcionarios en prácticas**

Se concederá esta licencia a los funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos durante el tiempo que se prolongue un curso selectivo o período de prácticas, percibiendo las retribuciones que para los funcionarios en prácticas establezca la normativa vigente (se puede incluir dentro de la licencia para la realización de estudios sobre la función pública).

— **Por asuntos propios**

- Se conceden sin retribución alguna.
- Su duración acumulada no puede exceder de tres meses cada dos años.
- Puede ser denegada alegando necesidades de servicio.

— **Por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural**

3.4. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o sexual y para víctimas de terrorismo y sus familiares directos

— **Permiso por nacimiento para la madre biológica**

Tendrá una duración de dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.

No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

— **Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente**

Tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida



inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores.

El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.



— **Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija**

Tendrá una duración de dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas completas, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.



En los casos previstos en los apartados anteriores el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

— **Permiso por razón de violencia de género o violencia sexual sobre la mujer funcionaria**

Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género o violencia sexual, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración pública competente en cada caso.

En este supuesto, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.

— **Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave**

El funcionario tendrá derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad, afectado por cáncer (tumores malignos,

melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción cumpla los 23 años.

A estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 años del hijo o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.

No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 años en los supuestos en que el padecimiento del cáncer o enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, salvo la edad.

Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Cuando concurran en ambas personas progenitoras, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario o funcionaria tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que la otra persona progenitora, adoptante o guardadora con fines de adopción o acogedora de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiaria de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, esta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario.

Reglamentariamente, se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

— **Permiso por razón de ser víctima de terrorismo**

Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del art. 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la Administración competente en cada caso.

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

— **Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años.**

El permiso tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y conforme a los términos que reglamentariamente se establezcan.

Este permiso, constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

Cuando las necesidades del servicio lo permitan, corresponderá a la persona progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la Administración con una antelación de quince días y realizándose por semanas completas.

Cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso en los que el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, ésta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

3.5. Permisos de los funcionarios públicos

De conformidad con lo dispuesto en el art. 48 del TREBEP, los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:

— **Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario**

Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, cinco días hábiles.

Cuando se trate de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de cuatro días hábiles.

Cuando se trate de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad. En el caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

— **Por traslado de domicilio**

Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

— **Para realizar funciones sindicales o de representación del personal**

— **Para concurrir a exámenes**

Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en Centros oficiales, durante los días de su celebración.

— **Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación para el parto**

Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de funcionarias embarazadas incluye también a las personas funcionarias trans gestantes.

— **Por lactancia**

Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.

El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor.

Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.

— **Permiso en caso de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados después del parto**

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

— **Reducción de jornada por guarda legal**

El funcionario que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o a una persona con discapacidad, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada de trabajo.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

Reglamentariamente se determinará la disminución de jornada de trabajo y la reducción de las retribuciones que correspondan. (Actualmente se podrá reducir la jornada hasta la mitad).

— **Para atender el cuidado de un familiar por razones de enfermedad muy grave**

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50%

de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

— **Para el cumplimiento de un deber inexcusable**

Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

— **Por asuntos particulares**

El funcionario dispondrá de 6 días a lo largo del año no acumulables en ningún caso a las vacaciones anuales reglamentarias.

Asimismo, la Disposición Adicional 13ª del TREBEP, dispone que las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

En el caso del Estado, la posibilidad de establecer los señalados días adicionales se establece la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 28 de febrero de 2019, donde se añade que los días de permiso por asuntos particulares no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales y que, cuando por necesidades del servicio no sea posible disfrutar de este permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse hasta el 31 de enero del año siguiente.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas. El calendario laboral establecerá medidas de compensación para el caso de que las fechas indicadas coincidan con días festivos, domingos o sábados para el personal al servicio de la Administración General del Estado.

Asimismo, los calendarios laborales incorporarán cada año natural, y como máximo, un día de permiso cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año.

— Por matrimonio o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho, quince días.

— Por el tiempo indispensable, para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

3.6. Otros permisos de los funcionarios de las Administraciones del Estado

— **Por cambio de Cuerpo o Escala**

Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un nuevo Cuerpo o Escala tendrán derecho a partir de la toma de posesión, a un permiso retribuido de tres días hábiles si el destino no implica cambio de residencia del funcionario y de un mes si lo comporta.

— **Para los funcionarios que se presenten como candidatos a elecciones**

- Elecciones políticas: los funcionarios públicos que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus respectivas Unidades durante el tiempo de duración de la campaña electoral.

- Elecciones para la representación de trabajadores: siempre que medie solicitud del presentador de la candidatura, la Administración del Estado concederá permiso para no asistir al trabajo, desde la proclamación definitiva de candidatos hasta el término de la campaña electoral, a un miembro de cada candidatura designado por el presentador de la misma.

— **Para el ejercicio del derecho al voto en procesos electorales**

Hasta cuatro horas libres. Funcionarios miembros de las Mesas Electorales e Interventores: día de la votación y reducción de cinco horas de la jornada del día inmediatamente posterior. Apoderados: día de la votación.

— **Permisos para la formación**

- El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados para la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren dentro del horario de trabajo.

- Permisos, percibiendo solo las retribuciones básicas, con un límite máximo de cuarenta horas al año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento que no sean de capacitación o adaptación a un nuevo puesto, y cuyo contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la carrera profesional administrativa.

- Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con la Función Pública, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.

Los períodos de disfrute de estos permisos no podrán acumularse a otros tipos de licencias o permisos.

3.7. Reducciones de jornada

— **Reducción de jornada por interés particular**

En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea igual o inferior al 28 podrá solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las nueve a las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75% de sus retribuciones.

No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que por la naturaleza y características del puesto de trabajo desempeñado deba prestar servicios en régimen de especial dedicación.

En el supuesto que la especial dedicación no se derive de las mencionadas circunstancias y venga retribuida exclusivamente mediante el concepto de productividad por la realización de la correspondiente jornada, podrán autorizarse la reducción, previo pase al régimen de dedicación ordinaria con la consiguiente exclusión de dicho concepto retributivo.

— **Cesación progresiva de actividades**

Este derecho aparece desarrollado en el art. 30.4 de la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la función pública, conforme al cual, los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa, podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con reducción de retribuciones, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

La concesión de jornada reducida estará condicionada a las necesidades del servicio y será efectiva por un período de seis meses a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que se conceda, renovándose automáticamente por períodos semestrales hasta la jubilación del funcionario, salvo que este solicite volver al régimen de jornada anterior, con aviso previo de un mes a la finalización de su régimen de jornada reducida.

Los períodos y plazos de tiempo anteriores no serán exigibles en el caso de reducción de jornada solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad.

La duración de la jornada de trabajo reducida podrá ser igual a la mitad o a los dos tercios de la establecida con carácter general, a elección del funcionario, recibiendo este una retribución equivalente al 60% y 80%, respectivamente, del importe de las retribuciones básicas

ADAMS

derivadas del Grupo o Subgrupo de pertenencia y de los complementos de destino y específico correspondientes al puesto que desempeña.

— **Reducción por violencia de género y violencia sexual**

Las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso.

— **Reducción por motivos de terrorismo**

Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del art. 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la Administración competente en cada caso.

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

— **Reducción de jornada por interés particular**

Conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 28 de febrero de 2019, en aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea igual o inferior al 28 podrá solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75% de sus retribuciones.

No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación,

salvo que se autorice el previo pase al régimen de dedicación ordinaria con la consiguiente exclusión, en su caso, del complemento de productividad que se percibiera por aquel régimen.

Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con otras reducciones de jornada previstas en la normativa vigente, pero sí será compatible con las medidas de flexibilidad horaria que prevea la correspondiente normativa.

No se podrá conceder el pase a jornada ordinaria desde la jornada reducida por interés particular en periodos del año tales como vacaciones, festivos o jornadas especiales, salvo casos excepcionalmente valorados y justificados por los órganos competentes en materia de recursos humanos.

VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS	
VACACIONES	**Duración de las vacaciones:** • Disfrute en un único período ➔ **22 días hábiles.** • Disfrute en varios períodos ➔ **Veintidós días hábiles por año completo, en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivo.**
PERMISO POR NACIMIENTO *(Madre biológica)*	1. **¿Cuál es la duración del permiso? ➔ 16 semanas, ampliables** en caso de parto múltiple **en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.** 2. **¿Quién y cómo distribuye el permiso?** ➔ La interesada, siempre que al menos **6 semanas sean posteriores al parto.** 3. **Ampliación el permiso por parto prematuro** ➔ El tiempo que el neonato permanezca hospitalizado, con un máximo 13 semanas adicionales. 4. **Supuesto especial: Nacimiento de un hijo con una discapacidad** ➔ El permiso se incrementa en dos semanas.
PERMISO POR ADOPCIÓN, GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO *(temporalmente o permanente)*	1. **¿Cuál es la duración del permiso? ➔ 16 semanas, ampliables** en caso de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo *(Ejemplo: 2 hijos ➔ 18 semanas, 3 hijos ➔ 20 semanas,...).* 2. **¿En qué supuesto se puede solicitar el permiso?:** • Adopción. • Guarda con fines de adopción. • Acogimiento permanente. • Acogimiento temporal por duración no inferior a un año. 3. **Adopción o acogimiento de un menor discapacitado** ➔ El permiso se incrementa en dos semanas. 4. **Permiso especial por desplazamiento internacional al país de origen del acogido o adoptado** ➔ Máximo dos meses (el funcionario/a percibirá las retribuciones básicas).
PERMISO POR NACIMIENTO *(Progenitor diferente de la madre biológica)*	**Dieciséis semanas** (a disfrutar por el progenitor diferente de la madre biológica).

PERMISO PARENTAL PARA EL CUIDADO DE HIJO, HIJA O MENOR ACOGIDO POR TIEMPO SUPERIOR A UN AÑO *(hasta que el menor cumpla 8 años)*	1. **¿Cuál es la duración del permiso?** ➜ No superior a 8 semanas, continuas o discontinuas. 2. **Disfrute** ➜A tiempo completo o jornada a tiempo parcial (si las necesidades del servicio lo permiten). Deberá disfrutarse por semanas completas. Cuando concurran en ambos progenitores las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, en los que el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, esta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable.
MUERTE O ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR	1. **Accidente o enfermedad** grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, del **cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado** por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella ➜ **5 días hábiles.** 2. **Accidente o enfermedad** grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del **segundo grado de consanguinidad o afinidad ➜ 4 días hábiles**. 3. **Fallecimiento** del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del **primer grado de consanguinidad o afinidad:** • Misma localidad ➜ **3 días hábiles**. • Distinta localidad ➜ **5 días hábiles**. 4. **Fallecimiento** de un familiar dentro del **segundo grado de consanguinidad o afinidad**: • Misma localidad ➜ **2 días hábiles**. • Distinta localidad ➜ **4 días hábiles**.
PERMISO DE LACTANCIA	1. **¿Qué requisito se exige?** ➜ Tener un hijo **menor de 12 meses.** 2. **¿Qué consecuencias genera su concesión?** ➜ Tres posibilidades: • *Ausencia del trabajo durante **una hora** diaria.* • *Ausencia de **una hora** dividida en **dos fracciones.*** • *Reducción de jornada en **una hora.** (una reducción de la jornada normal en media hora, al inicio y al final de la jornada, una hora al inicio o al final de la misma)* 3. **Supuesto de parto múltiple** ➜ Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES	**Duración del permiso ➜ 6 días a lo largo del año** (respetando siempre las necesidades del servicio).

REDUCCIONES DE JORNADA	**Reducción por enfermedad muy grave de un familiar**	1. **Consecuencias ➜** Reducción de jornada hasta **el 50%** de la jornada. 2. **Retribuciones ➜ Se percibirán las retribuciones íntegras.** 3. **Motivo ➜** Enfermedad **muy grave** de un **familiar en primer grado.** 4. **Duración ➜ Máximo un mes.**
	Reducción por violencia de género o de violencia sexual	Reducción de la jornada con la disminución proporcional de la retribución. El mismo derecho tiene el que sea víctima de terrorismo.
	Reducción de jornada por guarda legal	1. **¿Qué requisitos se exigen para su concesión ➜** Tener la guarda legal de un **menor de 12 años, o de un disminuido físico o psíquico** que no realice actividad retribuida, o de un anciano que precise cuidados. También podrá acogerse el funcionario que precise encargarse de un **familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad** no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 2. **Consecuencias en relación con la jornada de trabajo ➜** Disminución de la jornada **hasta un medio.** 3. **¿Qué retribuciones se percibirán? ➜** Proporcionales a la reducción de jornada.
	Cesación progresiva de actividades	1. **¿Qué colectivos de funcionarios pueden acogerse?:** - Aquellos que les falten **menos de 5 años** para la **jubilación forzosa.** - Aquellos funcionarios por **recuperación por enfermedad.** 2. **Reducción de jornada y consecuencias retributivas:** - Reducción en **1/2 ➜ 60%** de las retribuciones básicas, destino y específico. - Reducción en **1/3 ➜ 80%** de las retribuciones básicas, destino y específico.
	Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave	1. **Motivo ➜** Cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad, afectado por **cáncer o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo,** continuo y permanente. 2. **Duración ➜** Como máximo hasta que el menor cumpla los 23 años. 3. **Consecuencias ➜** Reducción de jornada de al menos el 50%. 4. **Retribuciones ➜** Se percibirán las retribuciones íntegras. 5. **Acumulación en jornadas completas ➜ Reglamentariamente**, se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. *Asimismo, cuando concurran en ambos progenitores las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, el derecho a su disfrute solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos.*

OTROS PERMISOS	• **Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal o para la conciliación de a vida familiar y laboral** ➔ El tiempo necesario. • Las **funcionarias** embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo necesario para su práctica, con derecho a remuneración, para la **realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.** • **Por traslado de domicilio** ➔ Un día • **Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud** ➔ • Durante los **días de su celebración**. • **Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto** ➔ **Dos horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras.** • **Visitas a hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer hospitalizados** continuación del parto (Derecho de funcionarios o funcionarias): - Ausencia retribuida: 2 horas. - Reducción de jornada no retribuida: Hasta 2 horas. • **Por matrimonio o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho**: quince días. • Por el tiempo indispensable, para la realización de los **actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos** siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

		DURACIÓN	RETRIBUCIONES
LICENCIAS	**Licencia por estudios sobre la Función Pública**	**No fijado** *(Se exige informe favorable del superior jerárquico)*	**Sueldo y prestación familiar por hijo a cargo.**
	Licencia por asuntos propios	No puede exceder de **tres meses cada dos años.**	**No se percibe ningún** tipo de retribuciones.
	Riesgo durante el embarazo y la lactancia	____	Prestación de la Seguridad Social

4. Deberes. Código de conducta

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta.

4.1. Principios éticos

— Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

— Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

— Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

— Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

— Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

— No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

— No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

— Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

— No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

— Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

— Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

— Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

4.2. Principios de conducta

— Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

— El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

— Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

— Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

— Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

— Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

— Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

— Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

— Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

— Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

— Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

5. Derecho de representación. Negociación colectiva

NEGOCIACIÓN COLECTIVA	Derecho a **negociar la determinación de condiciones de trabajo** de los empleados de la Administración Pública.
REPRESENTACIÓN	Facultad de **elegir representantes y constituir órganos unitarios** a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL	Derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, **en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos** que legalmente se determine.

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS		
	Delegados del Personal	**Juntas del Personal**
COMPOSICIÓN	• **¿Dónde se constituirán como órganos de representación?**: En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50. • **Número de Delegados de Personal:** - Hasta 30 funcionarios: **1** delegado. - De 31 a 49 funcionarios: **3** delegados (ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente).	• **¿Dónde se constituirán como órganos de representación?**: En unidades electorales con un censo mínimo de 50 funcionarios • **Número de miembros de las Juntas de Personal:** - De 50 a 100 funcionarios: **5.** - De 101 a 250 funcionarios: **9**. - De 251 a 500 funcionarios: **13.** - De 501 a 750 funcionarios: **17.** - De 751 a 1.000 funcionarios: **21.** - De 1.001 en adelante, **dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75.** *Elegirán entre sus miembros un Presidente y un Secretario, y elaborarán su propio reglamento, (se exige el voto de al menos **2/3 de sus miembros**).*
PROCEDIMIENTO ELECTORAL	• *El ejercicio del derecho al voto*: Sufragio **personal, directo, libre y secreto** que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. • *Electores y elegibles:* - Serán electores y elegibles los funcionarios en la situación de servicio activo. - No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto o por Decreto de los Consejos de Gobierno de las CCAA y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. • *¿Quiénes pueden presentar candidaturas?*: Podrán presentar candidaturas las **Organizaciones Sindicales** legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los **grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.** • *Sistema de votación*: Las **Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas** a través de un sistema proporcional corregido, y los **Delegados de Personal mediante listas abiertas** y sistema mayoritario.	

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS	
PROCEDIMIENTO ELECTORAL *(continuación)*	• *Mesas electorales*: los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados. • *Impugnaciones*: las impugnaciones se tramitarán conforme a un **procedimiento arbitral, excepto** las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. • *El establecimiento de las unidades electorales*: se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas.
MANDATO	**Cuatro años, pudiendo ser reelegidos** *(El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los sindicatos)*
DEBERES	**Sigilo profesional** en todo lo referente a los **temas en que la Administración señale expresamente el carácter reservado**, aún después de expirar su mandato. *En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.*
FACULTADES DE LAS JUNTAS DE PERSONAL Y DE LOS DELEGADOS DE PERSONAL	• Informar a sus representados. • Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. • Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. • Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. • Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. • Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. • Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. Se reconoce a las Juntas de personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, a los Delegados de personal, mancomunadamente, **legitimación para iniciar, como interesados,** los correspondientes **procedimientos administrativos** y ejercitar las **acciones en vía administrativa o judicial** en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.
GARANTÍAS Y DERECHOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	• **Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo** y retribuidas como de trabajo efectivo: • **El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral,** sin que entorpezca el funcionamiento de las unidades. • **La distribución libre de todo tipo de publicaciones,** ya se refieran a cuestiones profesionales o sindicales.

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS	
GARANTÍAS Y DERECHOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES *(continuación)*	• **Ser oída en los expedientes disciplinarios** a que pudieran ser sometidos sus miembros **durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior.** — *Hasta 100 funcionarios: 15 horas.* — *De 101 a 250 funcionarios: 20 horas.* — *De 251 a 500 funcionarios: 30 horas.* — *De 501 a 750 funcionarios: 35 horas.* — *De 751 en adelante: 40 horas.* Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquella ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios. • **No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato,** salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión. • Asimismo, **no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional** en razón del desempeño de su representación.
PROMOCIÓN DE ELECCIONES A DELEGADOS DE PERSONAL Y JUNTAS DE PERSONAL	1. **¿Quiénes pueden promover unas elecciones?:** - Los Sindicatos más representativos a nivel estatal. - Los Sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. - Los Sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10% de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas. - Los Sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10% en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. - Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. 2. **Derechos de los promotores**: Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por Organismos o centros de trabajo.
SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS	1. **¿Qué conflictos pueden ser objeto de solución extrajudicial?**: Los conflictos podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, excepto para aquellas materias en que exista reserva de Ley. 2. **Sistemas de solución extrajudicial: Procedimientos de mediación y arbitraje:** - *La mediación* será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores **podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas.** - *En el arbitraj*e las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, **comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma.** - La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales representativas. 3. **Efectos**: Misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos. 4. **Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación**. Específicamente cabrá recurso **contra la resolución arbitral** en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los **requisitos y formalidades** establecidos al efecto **o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente.**

MESAS DE NEGOCIACIÓN: MESAS GENERALES Y MESAS SECTORIALES	
COMPOSICIÓN	1. **¿A quién corresponderá la designación de los componentes de las Mesas?** A las partes negociadoras. 2. **Representantes de los trabajadores en la Negociación:** — Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal. — Las organizaciones sindicales más representativas a nivel de CC.AA. — Los Sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 3. **Representantes de las Administraciones Públicas:** Las Administraciones Públicas **podrán encargar** el desarrollo de las actividades de negociación colectiva **a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica,** que ostentarán su representación en la negociación colectiva **previas las instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados** por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello. 4. **Número de miembros**: Ninguna de las partes pueda superar el número de **quince miembros** *(En las normas de desarrollo del Estatuto Básico se establecerá la composición numérica de las Mesas).* 5. **Incorporación de asesores**: Intervendrán **con voz, pero sin voto.**
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN	1. **Competencias de las Mesas Generales**: Negociación de las condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito. 2. **¿Dónde se constituirá una Mesa General de Negociación?:** — En la Administración del **Estado**. — En cada una de las **Comunidades Autónomas.** — En **Ceuta y Melilla.** — En las **Entidades Locales** *(Se reconoce la legitimación de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal).*
MESAS SECTORIALES DE NEGOCIACIÓN (dependen de las Mesas Generales)	1. **¿Cómo se constituyen las Mesas Sectoriales?**: Por Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación. 2. **Criterios de creación**: En atención al número y peculiaridades de sectores concretos de funcionarios. 3. **Competencias de las Mesas Sectoriales**: Temas que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General o a los que ésta les reenvíe o delegue.
¿CUÁNDO SE INICIA EL PERÍODO DE NEGOCIACIÓN?	En la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. (A **falta de acuerdo**, el proceso se iniciará en el plazo máximo de **un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva**).
PRINCIPIOS DE LA NEGOCIACIÓN	• Negociar bajo el **principio de la buena fe.** • Proporcionarse mutuamente la **información** que precisen relativa a la negociación.
CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN	1. **Número de miembros necesario para la correcta constitución de una Mesa**: Cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. 2. **Variaciones en la representatividad sindical**: Serán acreditadas por las Organizaciones Sindicales interesadas cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las Mesas.

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
COMPOSICIÓN (EN FUNCIÓN DE LAS MATERIAS A NEGOCIAR)	• La Administración General del **Estado** (presidirá la Mesa). • Las **Comunidades Autónomas.** • Las Ciudades de **Ceuta y Melilla.** • La **Federación Española de Municipios y Provincias.** • Las **Organizaciones Sindicales,** en función de los resultados obtenidos en las elecciones en el conjunto de las Administraciones Públicas.
OBJETO DE NEGOCIACIÓN	• Las materias que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de **norma básica.** • El **incremento global de las retribuciones** del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN	
PRINCIPIOS DE LA NEGOCIACIÓN	**Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia,** se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales.
MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN	• La aplicación del **incremento de las retribuciones.** • La determinación y **aplicación de las retribuciones complementarias.** • Materia de **acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos,** e instrumentos de planificación de recursos humanos. • Criterios y mecanismos generales en materia de **evaluación del desempeño.** • Los planes de **Previsión Social Complementaria.** • Criterios de **planes y fondos para la formación y la promoción** interna. • Los criterios para la determinación de **prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.** • Las propuestas sobre **derechos sindicales y de participación.** • Los criterios generales de **acción social.** • Las que se establezcan en la normativa de **prevención de riesgos laborales.** • Las que afecten a las **condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios,** cuya regulación exija norma con rango de Ley. • Los criterios generales sobre **ofertas de empleo público.** • Las referidas a **calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica,** así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos.
MATERIAS EXCLUIDAS DE LA OBLIGATORIEDAD DE NEGOCIACIÓN	• Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus **potestades de organización.** *(Cuando las consecuencias tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, procederá la negociación con las Organizaciones Sindicales).* • La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. • La determinación de **condiciones de trabajo del personal directivo.** • Los **poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.** • La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.



PACTOS Y ACUERDOS	
CONCEPTO: DIFERENCIACIÓN PACTO-ACUERDO	• **Los Pactos** se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente. • **Los Acuerdos** versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes.
CONTENIDO	1. **Contenido de Pactos y Acuerdos:** — Partes firmantes. — Ámbito personal, funcional, territorial y temporal. — Forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia. 2. **Comisiones Paritarias de Seguimiento de los Pactos y Acuerdos**: Se establecerán con la composición y funciones que las partes determinen.
SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN UNILATERAL DE PACTOS Y ACUERDOS	1. **Competencia**: Los **Órganos de Gobierno** de las Administraciones Públicas. 2. **Objetivo**: Salvaguardar el **interés público.** 3. **Información**: En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a **las Organizaciones Sindicales de las causas** de la suspensión o modificación.
PERÍODO DE VIGENCIA	1. **Vigencia**: Salvo acuerdo en contrario, **se prorrogarán de año en año** si no mediara denuncia expresa de una de las partes. 2. **Aprobación de nuevos Pactos o Acuerdos:** los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores **los derogan en su integridad, salvo** los aspectos que expresamente se acuerde mantener.
PUBLICIDAD	Los Pactos y los Acuerdos deberán ser **remitidos a la Oficina Pública** que cada Administración determine y la Autoridad respectiva ordenará su **publicación en el Boletín Oficial que corresponda** en función del ámbito territorial.

NOTA (1): En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, **corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios.**

NOTA (2): Acuerdos sobre materias que requieren aprobación de una Ley: Si los Acuerdos ratificados requieren aprobación de una Ley de las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, **su contenido carecerá de eficacia directa.** No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de Ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado.

NOTA (3): Pactos y acuerdos en materia de negociación colectiva: Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.

NOTA (4): Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.

Derecho de reunión	
Derecho de reunión	1. **¿Quiénes pueden convocar una reunión?:** - Las Organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales. - Los Delegados de Personal. - Las Juntas de Personal. - Los Comités de empresa. - Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 2. **¿Cuándo, dónde y por cuánto tiempo se pueden prolongar las reuniones?:** - *¿Cuándo?:* Se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocar las reuniones. - *Limitaciones:* En cualquier caso, la celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios. - Los convocantes de la reunión serán responsables del normal desarrollo de la misma.

NOTA (1): Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección.

NOTA (2): Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.

6. Promoción profesional

6.1. Carrera profesional y promoción interna de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público

6.1.1. Consideraciones generales

Según lo dispuesto en el art. 14 del TREBEP, los funcionarios de carrera tendrán derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

En otro orden, conforme al art. 16 del TREBEP, la carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.

Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:

— **Carrera horizontal**, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

ADAMS

— **Carrera vertical**, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión.

— **Promoción interna vertical**, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, a otro superior.

— **Promoción interna horizontal**, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional.

Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.

6.1.2. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera

Según el art. 17 del TREBEP, las Leyes de Función Pública podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:

a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.

b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.

En la Administración del Estado las previsiones del TREBEP se desarrollan en el art. 122 del Real Decreto-ley 6/2023, conforme al cual, la carrera horizontal consiste en el reconocimiento del desarrollo profesional del personal funcionario de carrera mediante su progresión a través del ascenso en un sistema de tramos, definidos como las etapas sucesivas de reconocimiento del desarrollo profesional que son resultado de una evaluación objetiva y reglada, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

La carrera profesional horizontal tendrá carácter voluntario y se ordenará conforme a las siguientes reglas:

a) En cada grupo o subgrupo de personal funcionario existirán 4 tramos.

b) A quienes accedan por el sistema de promoción interna se les reconocerá la experiencia profesional en el grupo o subgrupo de origen, en los términos previstos en el apartado cuarto de este artículo.

c) Los ascensos de tramo se producirán de forma consecutiva y exigirán, para poder ascender al tramo superior, un periodo mínimo de 5 años de servicios efectivos en el caso del primer tramo y de 6 años en los siguientes.

Los ascensos de tramo se producirán previa solicitud de la persona interesada a través de la aplicación de un sistema objetivo de acreditación de méritos que será objeto de desarrollo reglamentario y que tendrá en cuenta al menos los siguientes elementos:

a) La trayectoria profesional y el resultado de la evaluación del desempeño.

b) El cumplimiento de un itinerario de formación especializada y, en su caso, la participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación en líneas de interés para la organización.

c) La adquisición de competencias y cualificaciones profesionales que se estimen necesarias por razón de la especificidad de la función desarrollada y de la experiencia adquirida.

A los efectos del cumplimiento de los periodos mínimos de permanencia en un tramo de carrera, se computará el tiempo que permanezca el personal funcionario en las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, por razón de violencia de género, por razón de violencia terrorista, sin perjuicio de la necesidad de dar cumplimiento a los restantes requisitos exigidos para el ascenso de tramo.

En el caso de consolidarse uno o varios tramos por la prestación de servicios sucesivamente en diferentes cuerpos, escalas o categorías de distinto grupo o subgrupo de clasificación, tendrá derecho a mantener los tramos consolidados en los grupos o subgrupos anteriores.

Cuando una persona cambie de adscripción a un grupo o subgrupo de clasificación a través de promoción interna antes de consolidar un tramo de carrera horizontal, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestados en el nuevo grupo a los efectos de poder consolidar el tramo de carrera horizontal correspondiente al nuevo grupo o subgrupo en el que preste servicios.

El personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas, que ocupe puestos de trabajo en la Administración del Estado, desde el momento definitivo de dicha ocupación tiene derecho a la carrera profesional en los mismos términos que el personal funcionario de ésta y durante el tiempo que permanezcan vinculados a la misma.

El procedimiento para la aplicación de la carrera profesional horizontal seguirá las siguientes reglas:

a) Con carácter anual se realizará una convocatoria para el acceso a los distintos tramos de la carrera horizontal, en la que el personal funcionario de carrera podrá solicitar, con carácter voluntario, la evaluación de su actividad profesional.

b) En todo caso, los efectos económicos del reconocimiento de cada tramo de carrera horizontal se producirán a partir del 1 de enero del año siguiente.

La progresión alcanzada en el sistema de carrera profesional recogido en este artículo se retribuirá mediante un complemento de carrera, cuya cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que tenga reconocido el mismo tramo.

ADAMS

La carrera horizontal del personal laboral se hará efectiva conforme a lo que se establezca en los convenios colectivos que sean de aplicación o, en su defecto, en acuerdo colectivo, en el marco de los criterios establecidos en el Real Decreto-ley 6/2023 y lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

6.1.3. Promoción interna de los funcionarios de carrera

La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los demás principios aplicables a la selección de funcionarios de carrera.

Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, y superar las correspondientes pruebas selectivas.

Las Leyes de Función Pública articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.

6.1.4. Carrera profesional y promoción del personal laboral

El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.

La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el TRLET o en los Convenios Colectivos.

En la Administración del Estado, como se ha indicado anteriormente, conforme al último apartado del art. 122 del Real Decreto-ley 6/2023, la carrera horizontal del personal laboral se hará efectiva conforme a lo que se establezca en los convenios colectivos que sean de aplicación o, en su defecto, en acuerdo colectivo, en el marco de los criterios establecidos en el Real Decreto-ley 6/2023 y lo dispuesto en el TRLET.

6.1.5. La evaluación del desempeño

Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias.

La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.

La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño.

Sobre la base de la regulación contenida en el TREBEP, en la Administración del Estado la evaluación del desempeño se desarrolla en los arts. 116 y siguientes, que pasamos a exponer.

a) **La evaluación del desempeño. Concepto y fines.**

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual anualmente se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o el logro de resultados de las empleadas y empleados públicos, con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos.

Dicha evaluación partirá de la planificación estratégica y tendrá en cuenta los recursos, objetivos y resultados de cada unidad o centro directivo como marco de valoración objetiva y objetivable.

La evaluación del desempeño tendrá que contribuir necesariamente a:

— La consecución de los objetivos estratégicos de cada unidad y la motivación de las personas mediante su implicación en la consecución de los mismos.

— El fomento del trabajo en equipo y las relaciones transversales e interorgánicas.

— El desarrollo y promoción profesional de las empleadas y empleados públicos.

— La mejora de la comunicación e intercambio de información.

— La adquisición de nuevas competencias profesionales, mediante la identificación de las necesidades de formación y capacitación de las empleadas y empleados públicos.

— La innovación y mejora continua de los procedimientos.

Serán objeto de negociación colectiva las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.

ADAMS

b) **Ámbito de aplicación de la evaluación del desempeño.**

La participación en los procedimientos de evaluación del desempeño será obligatoria para todo el personal que se encuentre en situación de servicio activo o asimilada.

c) **Principios y criterios orientadores de la evaluación del desempeño.**

Reglamentariamente se determinará el modelo general y el procedimiento para la evaluación del desempeño en la Administración del Estado, de acuerdo con los fines anteriormente expuestos, fundamentado en el cumplimiento de objetivos de cumplimiento de carácter colectivo e individual.

Los modelos de evaluación del desempeño, que serán transparentes y participados, se adecuarán a criterios de objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de las empleadas y empleados públicos, con arreglo a los siguientes criterios orientadores:

— **Planificación:** la evaluación del desempeño quedará integrada en el marco de la planificación estratégica del departamento ministerial u organismo público, alineando los objetivos de la organización con los del trabajo del personal.

— **Participación:** se articularán mecanismos para la participación de las empleadas y los empleados públicos en la definición de los objetivos.

— **Fiabilidad:** se fijarán los mecanismos necesarios para comprobar periódicamente la fiabilidad y objetividad de los instrumentos de evaluación.

— **Mejora continua y mensurabilidad de los objetivos:** se revisarán, con la participación de las organizaciones sindicales, los modelos de evaluación para asegurar su relevancia y su utilidad para la consecución de los fines previstos.

— **Revisión:** se fijarán garantías suficientes para la revisión del resultado de la evaluación, en caso de que surjan discrepancias respecto a la misma.

La conducta profesional se valorará conforme al código de conducta establecido en el TREBEP y se presumirá positiva salvo valoración negativa expresa y motivada.

Se tendrán en cuenta igualmente las adaptaciones del puesto de trabajo y capacidades del personal con discapacidad, especialmente aquellos puestos adaptados para personas con discapacidad intelectual.

Igualmente se regulará la creación de comisiones de seguimiento, con participación de la Administración y las organizaciones sindicales más representativas, para la valoración global de los procesos realizados y los resultados obtenidos, así como para la formulación de propuestas de mejora en atención a dichos resultados.

ADAMS

d) **Efectos de la evaluación del desempeño.**

Los resultados de la evaluación del desempeño tendrán efectos en las siguientes materias:

— Percepción de retribuciones complementarias de carácter variable, en los términos pre-vistos en este real decreto-ley o en el convenio colectivo de aplicación.

— Progresión en la carrera profesional.

— Criterios para la provisión de puestos de trabajo.

— Continuidad en el puesto de trabajo.

— Valoración de las necesidades formativas, incluyendo aquellas que hayan de ser ofertadas a las empleadas y empleados públicos con carácter obligatorio, e incentivando la participación en acciones formativas voluntarias.

La evaluación del desempeño positiva de cada período evaluado se tendrá en cuenta en la valoración del mérito de experiencia en los procesos de selección y provisión y para su aplicación en la progresión en los tramos de la carrera profesional horizontal.

Asimismo, servirá para la identificación de necesidades formativas o la promoción de la participación en las mismas.

Los resultados de la evaluación del desempeño serán de conocimiento por la persona evaluada, se informará a los representantes sindicales en el ámbito correspondiente, y tendrán la protección correspondiente, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

El complemento de desempeño es el que retribuye el rendimiento o resultados obtenidos por el personal funcionario de acuerdo con la evaluación del desempeño.

No obstante, conforme a la Disposición Transitoria 7ª del Real Decreto-ley 6/2023, hasta tanto se implemente la evaluación del desempeño, el complemento de desempeño se regirá con arreglo a los mismos modelos, criterios o baremos que se encuentren autorizados y en vigor para la asignación del complemento de productividad, de modo que una vez se implemente la evaluación del desempeño, el complemento de desempeño sustituirá a todos los efectos al complemento de productividad.

Para el personal laboral, este complemento se regulará conforme a lo que se establezca en los convenios colectivos y normativa específica de aplicación.

En todo caso, las cantidades que perciba el personal empleado público por este concepto serán de conocimiento del resto del personal de su ámbito, así como de los representantes sindicales.

e) **Requisitos para el establecimiento de un modelo de evaluación del desempeño.**

Para que un modelo de evaluación del desempeño entre en funcionamiento y produzca efectos en los términos previstos será preciso que los departamentos ministeriales y sus organismos y entidades vinculadas o dependientes implementen, con carácter previo y de forma efectiva, su instrumento de planificación estratégica.

Sin perjuicio de lo anterior y, en todo caso, en aras del perfeccionamiento del modelo y de la formación del personal, una vez validado el mismo por la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, las evaluaciones realizadas mediante dicho modelo no tendrán consecuencias en las 2 primeras anualidades tras su implementación.

f) **La Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño.**

A fin de coordinar la implementación de la evaluación del desempeño en el ámbito de la Administración del Estado, se crea la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, cuya composición y funciones determinará la persona titular del departamento ministerial con competencias en materia de función pública.

6.2. Promoción interna

6.2.1. Normas generales

A) Concepto

La promoción interna consiste en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un Grupo o Subgrupo de titulación a otro del inmediato superior, o en el acceso a Cuerpos o Escalas del mismo Grupo o Subgrupo de titulación.

Cabe tener en cuenta que en la Administración del Estado, tras el art. 108.3 del Real Decreto-ley 6/2023, la Oferta de Empleo Público incluirá un porcentaje no inferior al 30% de las plazas de acceso libre para promoción interna.

B) Convocatorias independientes de promoción interna

Las pruebas de promoción interna, en las que deberán respetarse los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrán llevarse a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso cuando, por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos, así lo autorice el Gobierno o el órgano competente de las demás Administraciones Públicas.

C) Requisitos generales para la participación en pruebas de promoción

— Los funcionarios deberán haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas del grupo o subgrupo de titulación inmediatamente inferior al del

Cuerpo o Escala al que pretendan acceder, así como reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso establezca el Ministerio competente en materia de función pública o el órgano competente de las demás Administraciones Públicas.

A propuesta del Ministro competente en materia de función pública, el Gobierno podrá determinar los Cuerpos y Escalas de las Administración del Estado a los que podrán acceder los funcionarios pertenecientes a otros de su mismo grupo o subgrupo siempre que desempeñen funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, se deriven ventajas para la gestión de los servicios, se encuentren en posesión de la titulación requerida, hayan prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcionarios de carrera en Cuerpos o Escalas del mismo grupo o subgrupo de titulación al del Cuerpo o Escala al que pretendan acceder y superen las correspondientes pruebas.

— Poseer la titulación y el resto de los requisitos establecidos con carácter general para el acceso al Cuerpo o Escala en el que aspiran ingresar.

No obstante para el acceso a Cuerpos o Escalas del Subgrupo C1, podrá llevarse a cabo a través de la promoción interna desde los Cuerpos y Escalas del Subgrupo C2 del área de actividad y funcional correspondiente sin el requisito de la titulación si acredita una antigüedad de diez años en un Cuerpo o Escala del Subgrupo C2, o de cinco y superación de un curso específico. Dicho proceso se efectuará por el sistema de concurso-oposición, con valoración en la fase de concurso de los méritos relacionados con la carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación y la antigüedad.

D) Sistemas selectivos

La promoción interna se efectuará mediante el sistema de oposición o concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (nunca podrá utilizarse el sistema de concurso para el acceso a un Cuerpo o Escala por el turno de promoción interna).

En el sistema de concurso-oposición las convocatorias podrán fijar una puntuación mínima para acceder a la fase de oposición. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar la fase de oposición.

6.2.2. Promoción desde cuerpos o escalas de un grupo o subgrupo de titulación a otro del inmediato superior

A) Ventajas de los aspirantes del turno de promoción interna

En las convocatorias podrá establecerse la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al Cuerpo o Escala de origen.

ADAMS

Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos y Escalas por el turno de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes de la respectiva convocatoria sobre los aspirantes que no procedan de este turno.

El Ministerio competente en materia de función pública, a propuesta del Ministerio u Organismo en el que estén destinados los aspirantes aprobados en el turno de promoción interna y previa solicitud de estos, podrá autorizar que se les adjudique destino dentro del mismo, en el puesto que vinieran desempeñando o en otros puestos vacantes dotados presupuestariamente existentes en el municipio, siempre que sean de necesaria cobertura y se cumplan los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo. En este caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo. Las convocatorias podrán excluir la posibilidad planteada en este párrafo.

B) Acumulación de vacantes

Las vacantes convocadas para promoción interna que queden desiertas por no haber obtenido los aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las correspondientes pruebas, se acumularán a las que se ofrezcan al resto de los aspirantes de acceso libre, salvo en el caso de convocatorias independientes de promoción interna.

6.2.3. Promoción a cuerpos o escalas del mismo grupo o subgrupo de titulación

La promoción a Cuerpos o Escalas del mismo grupo o subgrupo de titulación deberá efectuarse, con respecto a los principios de mérito y capacidad, entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o análogos en su contenido profesional y en su nivel técnico.

En las convocatorias para el acceso a Cuerpos o Escalas por este procedimiento deberá establecerse la exención de las pruebas encaminadas a acreditar los conocimientos ya exigidos para el acceso al Cuerpo o Escala de origen, pudiendo valorarse los cursos y programas de formación superados.

6.2.4. Promoción interna de categorías laborales a cuerpos de funcionarios

A propuesta del Ministerio competente en materia de función pública, el Gobierno podrá determinar los Cuerpos o Escalas de funcionarios a los que podrá acceder el personal laboral de los Grupos y Categorías profesionales equivalentes al grupo o subgrupo de titulación correspondiente al Cuerpo o Escala al que se pretenda acceder, siempre que desempeñe funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, se deriven ventajas para la gestión de los servicios, se encuentren en posesión de la titulación académica requerida y superen las correspondientes pruebas, hayan prestado servicios efectivos durante al menos dos años como personal laboral fijo en Categorías del Grupo profesional al que pertenezcan o en Categorías de otro Grupo profesional para cuyo acceso se exija el mismo nivel de titulación y superen las correspondientes pruebas.

ADAMS

PROMOCIÓN INTERNA		
ACCESO DESDE UN CUERPO O ESCALA DE UN GRUPO O SUBGRUPO DE TITULACIÓN A OTRO DEL INMEDIATO SUPERIOR	**Sistemas selectivos**	1. **Principios**: Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 2. **Sistemas selectivos**: Oposición o concurso-oposición. 3. **Particularidades si el sistema es el de concurso-oposición:** • Las convocatorias podrán fijar una puntuación mínima par acceder a la fase de oposición. • En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.
	Tipos de convocatorias	1. **Convocatorias mixtas**: Plazas para el turno libre y plazas para el turno de promoción interna. 2. **Convocatorias independientes**: Todas las plazas convocadas se reservan para el turno de promoción interna. Necesitan autorización del Gobierno u órgano competente de las demás Administraciones.
	Requisitos para poder participar	1. **Tener una antigüedad de, al menos, dos años como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas del Grupo o Subgrupo de procedencia** (el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes). 2. **Poseer la titulación exigida.** Excepción: en el acceso del Subgrupo C2 al Subgrupo C1 (utilizando el sistema de concurso-oposición), se puede participar cumpliendo con cualquiera de los siguientes requisitos: - *Tener la titulación (Bachiller o FP2).* - *Tener una antigüedad de 10 años en un Cuerpo del Subgrupo C2.* - *Tener una antigüedad de 5 años en un Cuerpo del Subgrupo C2 y la superación de un curso específico.*
	Ventajas de los aspirantes del turno de promoción interna	1. **Podrá establecerse la exención de pruebas** sobre materias cuyo conocimiento ya hubiese sido acreditado en el ingreso en el Cuerpo de origen. 2. **Preferencia para cubrir los puestos vacantes** sobre los aspirantes que procedan del turno libre. 3. **El Ministerio competente en materia de función pública** podrá autorizar la adjudicación de **destino en el puesto que vinieran desempeñando** o en otros puestos vacantes existentes en el municipio. (Las convocatorias podrán excluir esta posibilidad). 4. La OEP incluirá un porcentaje no inferior al 30% de las plazas de acceso libre para promoción interna.
	Acumulación de vacantes	Las vacantes convocadas para promoción interna que queden desiertas se **acumularán a los aspirantes de acceso libre**, *(salvo que se trate de convocatorias independientes de promoción interna).*

ACCESO A CUERPOS O ESCALAS DEL MISMO GRUPO O SUBGRUPO DE TITULACIÓN	1. **Principios**: Mérito y capacidad. (Entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico). 2. **Requisitos exigidos:** Mismos requisitos que para el acceso por promoción interna al Grupo o Subgrupo inmediatamente superior. 3. **¿Quién determina los Cuerpos a los que se puede acceder por este sistema?**: El Gobierno, a propuesta del Ministerio competente en materia de función pública. 4. **¿Quién fija los requisitos y las pruebas a superar?**: El Ministerio competente en materia de función pública. *En las convocatorias deberá establecerse la exención de pruebas sobre materias cuyo conocimiento ya hubiese sido acreditado en el ingreso en el Cuerpo de origen.*

6.3. El grado personal

6.3.1. Normas generales

Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles. Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción. Es importante recalcar que el nivel lo marca el puesto de trabajo y el grado personal lo posee el funcionario, pudiendo llevárselo consigo en caso de cambio de destino.

No obstante, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala.

Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo, salvo que con carácter voluntario pasen a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el correspondiente a este último.

Si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado.

Cuando un funcionario obtenga destino del nivel superior al del grado en proceso de consolidación, el tiempo de servicios prestados en aquel será computado para la referida consolidación.

Cuando un funcionario obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación, el tiempo de servicios prestados en puestos de nivel superior podrá computarse, a su instancia, para la consolidación del grado correspondiente a aquel.

6.3.2. Consolidación de grado personal en las diversas situaciones administrativas

A los funcionarios que se encuentren en las dos primeras fases de resignación de efectivos (servicio activo) y en la situación de expectativa de destino se les computará el tiempo transcurrido en dichas circunstancias a efectos de la adquisición del grado personal que tuvieran en proceso de consolidación.

El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de adquisición del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiera obtenido por concurso.

El tiempo de permanencia en excedencia por cuidado de familiares e hijos computa como prestado en el puesto de trabajo del que se es titular.

Las situaciones de excedencia forzosa, suspensión firme de funciones y las diversas modalidades de excedencia voluntaria (salvo cuidado de familiares e hijos) no computan a efectos de adquisición de grado personal.

6.3.3. Consolidación de grado en comisión de servicios

Una vez consolidado el grado inicial, el tiempo prestado en comisión de servicios será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel.

Si el puesto obtenido con carácter definitivo fuera de nivel inferior al del desempeñado en comisión y superior al del grado consolidado, el tiempo de desempeño en esta situación se computará para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto obtenido.

No se computará el tiempo de desempeño en comisión de servicios cuando el puesto fuera de nivel inferior al correspondiente al grado en proceso de consolidación.

Las previsiones contenidas en este apartado serán de aplicación asimismo cuando se desempeñe un puesto en adscripción provisional en los supuestos previstos reglamentariamente.

6.3.4. Consolidación de grado en adscripción provisional

El tiempo de servicios prestados en adscripción provisional por los funcionarios removidos en puestos obtenidos por concurso o cesados en puestos de libre designación no se considerará como interrupción a efectos de consolidación del grado personal si su duración es inferior a seis meses.

6.3.5. El grado personal y la promoción interna

Los funcionarios de promoción interna podrán conservar, a petición propia, el grado personal que hubieran consolidado, siempre que se encuentre incluido

en el intervalo de niveles correspondiente al Cuerpo o Escala a que accedan. El tiempo de servicios prestados en los de origen en las anteriores condiciones podrá ser de aplicación, a su solicitud, para la consolidación del grado personal en el nuevo Cuerpo o Escala.

6.3.6. Reconocimiento de grado: órganos, plazos y derechos adquiridos

El reconocimiento del grado personal se efectuará por el Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario, que dictará al efecto la oportuna resolución, comunicándose al Registro Central de Personal dentro de los tres días hábiles siguientes.

El grado reconocido por los órganos competentes de otra Administración Pública será anotado en el Registro Central de Personal hasta el nivel máximo del intervalo correspondiente a su grupo o subgrupo de titulación una vez que el funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del Estado en el mismo cuerpo o escala en que le haya sido reconocido el grado personal.

Los servicios prestados en otra Administración Pública que no lleguen a completar el tiempo necesario para consolidar el grado personal serán tenidos en cuenta a efectos de consolidación del grado, cuando el funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del Estado en el mismo cuerpo o escala en el que estuviera dicho grado en proceso de consolidación, siempre y cuando se encuentre dentro del intervalo de niveles correspondiente.

6.3.7. Otros métodos de adquisición de grado personal

El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos específicos u otros requisitos objetivos que se determinen por el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, por el Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas y el Pleno de las Corporaciones Locales.

El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los otros requisitos objetivos se fundamentará exclusivamente en criterios de mérito y capacidad, y la selección deberá realizarse mediante concurso.

6.3.8. Los intervalos de niveles

El Gobierno o los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas determinarán los intervalos de niveles que correspondan a cada Cuerpo o Escala.

Los grados que actualmente pueden consolidar los funcionarios de la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos y de la Administración de la Seguridad Social son los correspondientes a los niveles incluidos en los intervalos que a continuación se indican, en tanto no se apruebe la normativa reglamentaria correspondiente, según se contiene en la Disposición Transitoria 6º del Real Decreto-ley 6/2023.

Estos intervalos se fijan en atención al Grupo o Subgrupo en que se encuentran clasificados los Cuerpos y Escalas de los funcionarios.

Grupo o subgrupo	Nivel mínimo	Nivel máximo
Grupo A1	24	30
Grupo A2	20	26
Grupo B	18	24
Grupo C1	16	22
Grupo C2	14	18

El grado personal	
Concepto	El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante **dos años continuados o durante tres con interrupción.**
Otros métodos de adquisición de grado	• Mediante la superación de **cursos específicos.** • Mediante otros **requisitos objetivos** que se determinen por **el Gobierno.**
Ventajas que genera la posesión de grado personal	1. **Garantías retributivas**: El grado personal comporta el derecho a la percepción como mínimo del complemento de destino de los puestos del nivel correspondiente al mismo (Se cobra el complemento de destino en función del grado o del nivel del puesto que realmente se desempeña, según cuál de los dos sea el más alto). 2. **Garantía de puesto de trabajo**: Si se produce una remoción o el funcionario es cesado por libre designación, se le otorgará un puesto provisional, en el mismo municipio, **y no inferior a más de dos niveles a su grado personal.**
Cómputo en las diversas situaciones administrativas	1. **Situaciones administrativas que computan a efectos de adquisición de grado personal:** • **En las dos primeras fases de reasignación de efectivos (servicio activo)**: Se les computará a efectos de adquisición del grado en proceso de consolidación • **En la tercera fase de la reasignación (expectativa de destino)**: Se les computará a efectos de adquisición del grado en proceso de consolidación. • **Excedencia por cuidado de familiares**: Se computará como prestado en el puesto del que es titular. • **Servicios especiales**: Se computará como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo, o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiera obtenido por concurso. 2. **Situaciones administrativas que no computan a efectos de adquisición de grado personal:** • Cualquiera de las modalidades de excedencia voluntaria *(salvo la excedencia por cuidado de familiares).* • *Excedencia forzosa.* • Suspensión firme.
Reconocimiento del grado personal	1. **¿Quién reconoce el grado personal?**: Los Subsecretarios. 2. **¿A quién se comunica el reconocimiento del grado personal?**: **Al Registro Central de Personal** en el plazo de los **tres días hábiles** siguientes.

NORMAS BÁSICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE GRADO PERSONAL	1. **Consolidación inicial del grado personal**: Los funcionarios consolidarán como grado personal inicial el correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo *(salvo algunas excepciones).* 2. **Si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo**: El tiempo del desempeño se computará en el nivel más alto con que tal puesto estuviese clasificado. 3. **Los funcionarios que obtengan un puesto superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal:** Consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseían *(sin que puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles de su Cuerpo).* 4. **Cuando un funcionario obtenga destino de nivel superior al del grado en proceso de consolidación**: El tiempo de servicios prestados en el nivel superior será computado para adquirir el grado en proceso de consolidación. *(De oficio por la Administración).* 5. **Cuando un funcionario obtenga destino del nivel inferior al del grado en proceso de consolidación:** El tiempo de servicios prestados en puestos de nivel superior podrá computarse para la consolidación del grado correspondiente al nivel inferior. *(A instancia del interesado).*

6.4. Garantía del nivel del puesto de trabajo

En ningún caso los funcionarios en servicio activo podrán desempeñar puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala.

Los Subsecretarios de los Departamentos, los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en sus Servicios Centrales, atribuirán el desempeño provisional de un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala a los funcionarios cesados en puestos de libre designación, o por supresión del puesto de trabajo o removidos de los obtenidos por concurso (en el ámbito de los servicios periféricos dicha competencia corresponde a los Delegados del Gobierno).

Los puestos cubiertos mediante adscripción provisional se convocarán para su cobertura con carácter definitivo por los sistemas previstos en las relaciones de puestos de trabajo. Los funcionarios que los desempeñen tendrán la obligación de participar en las correspondientes convocatorias.

Los funcionarios que cesen en el desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su contenido o supresión de los mismos en las correspondientes relaciones, continuarán percibiendo, en tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio, y durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de procedencia.

Ideas clave

- **Provisión de puestos de trabajo**

Como regla general, los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso, que es el sistema normal de provisión, o de libre designación:

— Concursos: cada Ministerio procederá a la convocatoria y a la resolución de los concursos de los puestos adscritos al Departamento y sus Organismos autónomos. Los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme, deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado o de un Departamento ministerial, en defecto de aquella. Las Comisiones de Valoración estarán constituidas como mínimo por cuatro miembros.

— Libre designación: la facultad de proveer los puestos de libre designación corresponde a los Ministros de los Departamentos de los que dependan, a los Secretarios de Estado en el ámbito de sus competencias y a los Subsecretarios, cuando se trate de cubrir puestos de Subdirectores Generales. Solo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector general, Delegados y Directores territoriales, provinciales o Comisionados de los Departamentos ministeriales, de sus Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Secretarías de Altos Cargos de la Administración y aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo.

- **Derechos de los funcionarios**

— Derechos de carácter individual: inamovilidad, carrera, no discriminación, conciliación, prevención de riesgos laborales...

— Derechos individuales ejercidos colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva, huelga, reunión...

- **Deberes de los funcionarios, Código de Conducta**

— Principios éticos: su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales, lealtad y buena fe con la Administración...

— Principios de conducta: tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos, desempeño de las tareas diligente y cumpliendo la jornada y el horario...



- **Carrera administrativa. Promoción interna**

  Las modalidades que ofrece el TREBEP son:

  — **Carrera horizontal**, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

  — **Carrera vertical**, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión.

  — **Promoción interna vertical**, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior. Los funcionarios deberán tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo.

  — **Promoción interna horizontal**, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional.